

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 43 (16).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 7. augustil 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 87 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman.

P ä e w a k o r d:

1. Maaseaduse eelnõu I lugemisel.
2. Hariduskommissjoni poolt väljatöötatud seaduseelnõu õpetajate palga asjus — I lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees A. Rei.

Sekretäri kohal sekretäär H. Martna.

Koosolek algab kell 4.45 min.

Juhataja A. Rei: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Palun rahwaesitajaid kohtadele asuda. Sõna on korra kohta rahwaesitajal Talbak'il.

1. Päewakorra T. Talbak (sd.): muutmine. Austatud rahwaesitajad.

Ma panen ette päewakorra-punkte muuta ja wõtta esimeseks päewakorra-punktiks kooliõpetajate palgaseaduse eelnõu sellepärast, et see palgade küsimus on väga tähtis kooliõpetajatele. Kõik kooliõpetajad ootawad põnewusega, kuna see küsimus arutamisele tuleb. Maaseaduse eelnõu on mitu päewa juba arutamisel olnud ja kahtlane on, kas ta täna lõpule jõuab, kuna tarwilik oleks, et kooliõpetajate palgaseaduse eelnõu ka wahest arutamisele tuleks.

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwaesitajal Reinthal'il korra kohta.

J. Reinthal (rhw.): Maaküsimus on meil kahtlemata esimese järgu tähtsusega küsimus, mida peame katsuma wõimalikult ruttu läbi wiia; kuid see on siiski, nagu juba tähendati, küsimus, millega mitte ühe wõi kahe päewaga lõpule ei jõuta. Teisest küljest on teine päewakorras olev küsimus, nimelt kooliõpetajate palgaasi, tõesti hädaline küsimus, mis on juba põlewaks päewaküsimuseks saanud. Kooliõpetajate raske majanduslik seisukord on üldiselt tuntud. Raskust

suurendab weel see asjaolu, et praegu selgust ei ole, kunas kooliõpetajad uute normide järele palka hakkawad saama. Juba tulewad ajalehtedes üksikud teated siit ja sealt maakonnast, et kooliõpetajad wiimast väljapääseteed streigis on hakanud otsima. Maakonnawalitsused on, kuna neil enestel tarwilikul määral raha ei ole, laenusid teinud, et kooliõpetajaid rahuldada. Kuid sealt ei teata ka wastu tulla, sellepärast et kindlad palganormid puuduwad, mille järgi kooliõpetajatele palka maksta. Toetan tehtud ettepanekut ja palun päewakorra-punkte ära wahe-tada ja kõigepealt asuda kooliõpetajate palgade küsimuse juurde.

Juhataja A. Rei: Sõna on korra kohta akl. Ast'il.

K. Ast (sd.): Asutawal Kogul olid esialgu tööpäewad kindlaks määratud: kaks korda nädalas ja õieti ei oleks pidanud Asutaw Kogu täna mitte istuma. Tä-nane päew oli fraktsioonide tarwis, kuid kui siiski Asutaw Kogu täna istub, siis just sellepärast, et tähtsa maaküsimusega lõpule jõuda. Mina ei salga sugugi mitte, et kooliõpetajate palgaküsimus väga tähtis on ja kiiret otsustamist nõuab, kuid Asutawa Kogu töödel peab ometi mingi kindel kawa ja järjekord olema, ja ma arwan, et järjekord seisab selles, et kui on suurem küsimus arutusele wõetud, et siis temaga teatawa loogilise lõpuni minnakse, enne kui teise küsimuse juurde asutakse. Täname koosolek ongi Asutawal Kogul, nagu ma tähendasin, õieti sellepärast määratud, et maaküsimusega, mille esimene lugemine nii pikale weni-nud, enne järjekorralist koosolekut lõpule jõuda. Loodetawasti jõuab Asutaw Kogu esimese lugemisega täna lõpule; kas ot-sustab eelnõu komisjoni tagasi anda, wõi tunnistab tarwilikuks teisele lugemi-sele üle minna. Igatahes suudab Asutaw Kogu täna esialgsete sõnawõtmistega maaküsimuse kohta lõpule jõuda ja homme, kui järjekorraline koosolek on, wõib kooliõpetajate palgaseaduse eelnõu arutamisele tulla. Üks päew ei tähenda siin mitte midagi. Tänameks esimeseks päewakorra-punktiks peaks maaküsimus jääma.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on korra kohta akl. Zimmerman'il.

J. Zimmerman (töer.): Kui täna kooliõpetajate palgaküsimus arutamise alla tuleks, siis jääks maaküsimuse arutamine, muidugi teada, seisma ja ei saaks ka fraktsioonid seda tööd edasi teha. Kui meie aga täna maaseaduse eelnõu ära lõpetame, siis on meil aega küllalt kooliõpetajate palgaküsimust arutada ja sel ajal võiksid siis fraktsioonid töötada ja maaseaduse II lugemise vastu walmistada. Selles mõttes on ka tarwilik, et meie praegu maaküsimuse arutamise alla wõtame, aga mitte kooliõpetajate palga-seaduse eelnõu.

Juhataja **A. Rei**: Akl. Talbak'i ettepaneku poolt on üks akl. rääkinud ja vastu kaks. Kodukorra järele võib veel üks liige ettepaneku poolt sõna wõtta. Sõna on akl. Bachman'il.

A. Bachman (rhw.): Härra Ast'i loogika järele ei saakski väikseid küsimusi teiste küsimuste kõrwal arutusele wõtta, nii ei saaks meie õieti kooliõpetajate palgaseadust selle loogika järele wist mõnel ajal päewakorda ja arutamisele wõtta, kuna meil teine seaduseelnõu käsil on. Võib olla, et tekib meil selle küsimuse arutamise juures veel teisi hädalisi ja tarwilikka küsimusi ja eelnõusid. Kuid selle loogika järele ei saa meie neid niisama, nagu kooliõpetajate palgaküsimust, arutamise alla wõtta, sest et meil maaseadus käsil on. Mina ei näe selles mitte põhjendust, et meie peaksime täna kooliõpetajate palgaseaduse arutamise edasi lükama ja maaseaduse arutamisele minema. Sellepärast toetan mina seda mõtet, et meie kooliõpetajate palgaseaduse esimese punktina päewakorda wõtame ja peale seda maaseaduse arutamisele läheme.

Juhataja **A. Rei**: Akl. Talbak'i ettepaneku poolt on sõna wõetud kaks korda ja vastu ka kaks korda. Rohkem ma sõna anda ei wõi. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) See-ga on akl. Talbak'i ettepanek 41 häälega 21 vastu tagasi lükatud.

2. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel.

Järjekorras on sõna küsinud rahwaesitaja Kornel. Akl. Kornel ei ole saalis. Järgmine sõna on rahwaesitajal Rosenwaldt'il. Akl.

Rosenwaldt ei ole siin. Sõna on rahwaesitajal Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad! Ma ei wõtnud praegusel juhtumisel sõna, et maaseaduse wadjadust siin alla kriipsutada wõi rõhutada. Ka mitte sellepärast, et maaseaduse üksikute osade wõi kogu maaseaduse vastu kõneleda. Meie rühma seisukohta on minu erakonnakaaslased rahwaesitajad Weiler ja Lehtman siin põhjendanud ja näidanud, miks tööerakond leiab tarwiku olevat maaseaduse läbiwiimise-ga rutata.

Mina tahtsin ainult paari momendi peale tähelepanu juhtida, mikspärast meie praegusel silmapilgul seda küsimust ei tohi mitte edasi lükata ja miks meie tema läbiwiimisega peame nüüd ruttama. Esimeseks põhjuseks, mikspärast soowiti maaseaduse läbiwaatamist edasi lükata, oli see asjaolu, et see küsimus ei olla mitte kõigile Asutawa Kogu liigetele niiwõrd tuttav, et teda otsekohe päewakorradele wõtta. Soowiti, et Asutaw Kogu peaks määrama waheaja. Sel ajal taheti korraldada suuremaid rahwakoosolekuid, kus oleks wõidud teada saada „rahwa arwamist“, et rahwaesitajatele Asutawas Kogus uut materjaali ja rahwa arwamist kaasa anda. Kuid see põhjendus ei kannata arwustust wälja. Meie teame, missuguste hüüdsõnadega, missuguste lubadustega üksikud rühmad oma kandidaadid Asutawasse Kogusse saatsid. Esimeseks tähtsaks küsimuseks oli meie riik-luse, meie iseseiswuse kindlustamine. Teine küsimus oli just maaküsimus. Nõnda on Asutawa Kogu liigetel, kes rahwast Asutawas Kogus esitawad, kindlad mandaadid rahwa poolt antud: Eesti riiklust kindlale alusele rajada ja teiseks maaküsimus sel wiisil ära otsustada, nagu rahwas seda soowib. Nõnda peaks siis maaküsimusega Asutawa Kogu liik-mel juba kindel seisukoht, kui ka rahwa arwamine teada olema.

Tahan edasi ühe teise asja peale tähelepanu juhtida: missugusesse seisukorda satuks Eesti riiklus, kui maaseaduse läbi-wiimist võib olla pikema aja peale edasi lükata. Põhjuseks, mikspärast omal ajal enamlusel nii suur pind meie rahwa seas oli, miks enamlus rahwas poolehoidjaid wõitis, oli asjaolu, et meie maaolud niisugused olid, et siin õiglane seisukord wäga palju soowida jättis. Meil oli rõhuw enamus maatameeste käes. Meie

rahwaesitajate tungiwad soowid, maa-uuenduses midagi ette wõtta, ei leidnud kuskilt wastukõla. Lugupeetud rhs. Raamot juhtis möödaläinud koosolekul tähelepanu nende sammude peale, mis meie esitajad Wene riigiduumas maaolude lahendamiseks olid astunud. Juhtis tähelepanu selle peale, et need kõige pisemad, kõige väiksemad sammud inimeste poolt, kelle kätte ajalooliste põhjuste läbi maa ja rahwa saatuse juhtimine oli usaldatud, kõigesuuremat wastuseismist leidsid.

Ma pean ütlema, et kui meil maaküsimuse arutamine edasi liikatakse, siis wast meie riiklikud wastased, praegusel silmapilgul pahemalt poolt, ja just need, kes meile mingisugust kommunismi wõi Aasia sotsialismi jutlustawad, uued sõjariistad Eesti riikluse ja Eesti Asutawa Kogu wastu kätte saawad; meie ei tohi neile põhjust anda seletada, et Asutawal Kogul pole tahtmist, kindlat soowi, maaküsimust sel wiisil otsustada, nagu rahwa rõhuw enamus seda on tahtnud ja oma esitajatele kohuseks teinud. Meie seisame siin dilemmi ees! Kas otsustame maaküsimuse Asutawas Kogus ise wõi kui meie seda mitte ei otsusta, selle otsustamisega wiivitame, siis wõib olla ei jõua Asutaw Kogu nii kaugele, et tema ise seda otsustab, waid, wõib olla, et tullakse ja otsustatakse küsimus nõnda, nagu ta Eesti rahwa ja Eesti riikluse huwidele ei wasta. Kui maaseadus nõnda otsustatakse retsepti järele, nagu teisel pool Naroowat seda on tehtud, siis on ots Eesti riiklusele. Sellest seisukohast wälja minnes ei tohi praegusel ajal maaseaduse otsustamisega mitte wiivitada.

Kui nüüd selle küsimuse juurde asume, missugused on need põhimõtted, mis maaseadusele aluseks pandud, siis tuleb järgmist tähendada. Need põhimõtted ei ole mitte uued. Nad on paljudel rahwakoosolekutel kui ka ajakirjanduses sõelumise all olnud ja on igatahes wastukõla rahwa seas leidnud.

Esimene küsimus: Kas wõõrandada mõisad maatameestele wõi mitte? Ma arwan, Asutawa Kogu rõhuw enamus peaks selle põhimõtte omaks tunnistama, et meie maatameeste ja väikemaapidajate huwid nõuawad, et mõisad tingimata tuleksid wõõrandada.

Teine küsimus on: Kuidas seda teha, — kas korraga wõi järk-järgult wõõrandada? Asutawa Kogu üksikute liigete ja rühmade seast on mitmesugused arwamised selles asjas kuuldawale tulnud.

Asutawa Kogu pahemalt poolt ja keskest on põhjendatud ja nende põhjendustega olen mina päri, et meie riiklikud, poliitilised ja majanduslikud huwid nõuawad, et mõisad tuleksid wõõrandada otsekohe korraga, aga mitte järk-järgult.

Kolmas küsimus, mis punase joonena sellest eelnõust läbi läinud, on see: Kuidas anda maad pärast wõõrandamist soowijatele, kas eraomanduseks wõi põliseks tarvitamiseks. Ka see kolmas küsimus ei ole uus, tema juures on palju kõneldud ja waieldud. Ka see küsimus on igatahes selge. Siin on põhjendusi niihästi piiratud, kui ka piiramata eraomanduse poolt ette toodud. Siin midagi uut juurde tuua on wõimatu.

Neljas küsimus, millest siin on kõneldud ja mis wastukõla praeguses eelnõus on leidnud, on see: kas wõõrandada maad tasuta wõi tasuga? Eriti on möödaläinud koosolekul selle küsimuse juures peatanud sotsiaaldemokraatide rühma esitaja, rhs. Ast. Ta on katsunud tähelepanu selle peale juhtida, et praegusel silmapilgul poliitiline konjunktuur ja meeoleolu Lääne-Euroopas sellesarnane on, et see Eesti riiklusele kardetawaks ei wõi saada, kui maad täitsa ilma tasuta wõõrandada. Mina pean kahjuks akl. Ast'i mõtetele wastu waidlema. Meie teame maad ja riiki, kes omal ajal ära ütles ennast igasugustest rahwuswahelistest maksukohustustest, lepingutest, wõlakohustustest jne. Meie teame, et see riik oli sunnitud mõne üksiku kuu pärast tunnistama, et tema seisukoht wale oli olnud. Ta oli sunnitud wõimsate lääne riikide poole pöörama ja ütlema, et tema oma otsuse liig kiirelt oli teinud ja et see ainult paberile peab jääma, kuna ta tegelikus elus pole läbiwiidaw. Ta oli sunnitud isegi kontsessioone lubama. Mina ütlen, et kui meie praegusel silmapilgul mingisugust otsust tahame teha, eriti tasuküsimuse juures, siis tuleb hoida niisuguste määruste ja dekreetide eest, mille läbiwiimise sisse meie uskuda ei saa. Meie elame ajajärgul ja ilmakorras, kus enesele riiklikku organismi ette kujutada ei saa, kus mõni üksik riik seisaks isoleerituna teistest riikidest wõi maa-dest. Meie Eestis oleme mitmekümne sidemega ühenduses muude riikidega ja nende rahwastega. Ma nimetan kõigepealt ainult kaubanduslikku läbikäimist. Praegusel sõjaajal on meil wõimata ilma naaberriikideta sõjawarustust saada. Pealegi palun silmas pidada, mis-

suguses seisukorras praegusel silmapilgul Eesti valuuta küsimus on, mida wõimatu on parandada ilma välislaenuta. Huwitaw oleks teada, kas on siin saalis keegi rahwaesitaja, kes üles astudes julgeks tõendada, et Eesti iseseiswus on kindlustatud, kui maaküsimuse otsustamise juures Asutaw Kogu meie riigi isoleerib, nagu seda paar aastat tagasi üks teine riik meie naabruses tegi. Siin on tähelpanu selle peale juhitud, et Lääne-Euroopa demokraatia tahab meid toetada. Kuid ma tahaksin teada saada, kas tunneb Lääne-Euroopa kõiki meie wahakordi, kas Lääne-Euroopa demokraatia rõhuwal enamusel on teada meie maaolud ja majanduslikud tingimised; igatahes on praegusel silmapilgul Eesti neile alles täielik terra incognita. Teiseks tahaksin küsida, kas on see sotsialism, kas wastab see sotsialistlikkudele põhimõtetele, kui ühedelt wõetakse kõik, mis neil on, mingi tasuta, kuna linnadesse seisma jääwad suurte waranduste omanikud, kes wõib olla oma waranduse omandamisel mitte õiget teed ei ole tarwitanud. Nende küsimuste otsustamise ja arutamise juures peame igatahes äärmiselt ettevaatlikult talitama. Ma ei kahtle, et mõned ringkonnad minu praegust seletust demagoogiliselt ära kasutawad ja wast näitama tulewad, nagu kaitseksin mina mõisnikkude huwisid. Pean ütleva, et meil esimesel kohal seisawad riiklikud huwid ja ainult teisel erakonna omad, et riiklikka huwisid läbi wiia, wõib olla, kaotab meie erakond nii mõnegi silmas. Siiski ütlen mina, et Eesti riigi saatus on tööerakonnale kallim kui erakonna oma!

Siis tahtsin ma veel järgmise asjaolu peale tähelpanu juhtida. Tasuküsimuses on väga kerge üksiku paragrahwiga see sõlm purustada ja otsus teha, nagu silmapilgu meeoleolu seda nõuab. Kui meie praeguse ilmasõja arwesse wõtame, siis näeme meie, et siin ei ole ainult 10.000, waid 100.000 wõi koguni miljonid perekonnad õnnetuks läinud ja oma waranduse kaotanud. Meil üksikuid mõisaomanikke ei ole Eestis palju. Ja kui nendele 100 tuhandetele perekondadele, kelle waranduse ilmasõda ära riisunud ja õnnetuks teinud, kui neile veel 700—800 perekonna ümber juurde wõib tulla, siis wõib olla, et see moraalsest ja isegi riiklikust seisukohast ei näi tähtis olema. Meie waatame selle küsimuse peale siiski natuke teisiti ja leiame, et rahwa moraalne tasapind wõimaldab

teatawa riikliku iseolemise. Kui siin möödaläinud koosolekul meie erakonna esitaja rhs. Talts selle peale tähelpanu juhtis, et siin moraalsed põhjused sunnivad meid, wõib olla tasuküsimust jaatawalt otsustama, siis pean mina praegusel silmapilgul ~~alla~~-kriipsutama, et peale selle moraalse põhjenduse veel palju sügawamad põhjused on, millest ma eelpool olen nimetanud ja millest ühe sõnaga wõi väikese paragrahwiga mitte üle ei saa. (Wahelhüüe paremalt poolt: Waat' kust poolt tuuled on hakanud puhuma. Wahelhüüe pahemalt poolt: Kas see ongi Weiler'i loomamurdmine seljast kinni haarates?)

J. Reinthal (rhw.): Maaküsimuse üle on Eestis waieldud ja räägitud juba aastakümneid. Selle küsimuse peale on arwamata palju tinti ja trükimusta ära kulutatud; sellepärast on ka arusaadaw, et kui meie seisame asja tegeliku otsustamise eel, siis veel rohkesti põhjust on mõtteawaldusteks. Meie oleme siin terwe rea kõnesid ära kuulanud, milles on maaküsimust mitmesugustelt seisukohtadelt walgustatud. On toodud rohkesti wäiteid ja süütegusid ette, mille läbi suurmaapidamise kaotamise wajadust põhjendatakse. Niisugused kõned on aga enamwähem lahtisest uksest sissemurdmine olnud, sest meie rahwaesitajatest ei mõtle siin keegi suurmaapidamist kaitseda, maha arwatud ainult see väikene rühm, kes kutsutud ja seatud on suurmaapidamise eluõiguse eest häält tõstma.

Kõigist nendest kõnedest, mis siin on ära kuulatud, mina iseäranis huwitusega kuulasin rhs. Lehtman'i kõnet. Nimelt sellepärast, et kõneleja walgustas selle asja tegelikku külge. Ta näitas, kuidas meil mõeldakse praktiliselt seda reformi ellu wiia. Kui meie seaduse paragrahwides üldised juhtmõtted üles seame, siis on sellega alles pool tööd ära tehtud. Aga meie tahaksime lähemalt näha seda silti, kuhu poole see reformitee wiib ja mis sest välja tuleb. Peab ütleva, et härra Lehtman'i wõiks maareformi läbiwiimisel mõnesuguse kindralstaabi juhatajaks nimetada, kui meie oma maaküsimust lahinguga wõrrelda tahaksime. Wormilikult oli härra Lehtman'i kõne niisugune, et temas asjata raketta ei pillatud ega ilma tarwiduseta parteilisi hoopu ei jagatud. Kõnelejal oli ülesandeks kirjeldada sõjaplaani detailides, kui-

das need mõisad, mis meil käes on, jaotatud peawad saama, kuidas põllumehi sinna peale asendada ja neid inwentaariga warustada. See on tõesti väga tänuväärt ülesanne ja kes mees on, võib selle läbi oma nime ajalooliseks teha. Peab ütleva, et härra Lehtman oli omakohast plaani ilusasti kokku seadnud, lõpusaawutus tuli niisama ilus välja ja kõneleja on oma kawatsustest nähtawasti ise ka waimustatud. Et Asutawas Kogus ka teisi tema sarnaseid entusiaste on, seda tunnistab käteplaksutamine tema kõne lõpul. Igal asjal on kaks külge, ja ma arwan ka siin. Ma usun, et kõik plaanid igakord tegelikult nii libedasti läbi ei lähe, kui see paberil välja tuleb, ja meie maaseadusega pole ka lugu teisi. Tegelikult läbiwiimisel tulewad mitmesugused nähtused ilmsiks, mida ette peaks nähtama, ja sellest tulebki, et ainult plaani libedusega veel asja lahendada ei saa. Härra Lehtman'il läheb kõik nii libedasti, niihästi mõisate ülewõtmine, kui ka ülewõetud mõisate majapidamine. Kuid ülewõetud mõisad olid alles tänaawu suwel kroonu käes ja lõpuliku otsuse selle kohta, kas seal majapidamisega välja tullakse, võiks alles siis teha, kui kindlasti teada on, kas maapidajad on omaga välja tulnud. Kui meie seda mitte ei tea, siis on enneaegne rõõmustada, et kõik nii hästi läheb. Seda meie teame küll, et ülewõetud mõisate majapidamises juhtiwate isikute wahel pahatõhti hõõrumisi on ette tulnud, ma räägin nimelt Tallinna ümbruse kohta. Kõiki seda peab keskkohast lahendama. Kuidas oleks aga lugu, kui meil mitu sada suurt mõisat käes oleks ja kubjas walitseja ja walitseja kubja peale kaebamas käiks. Siis ei saa meie keskwalitsus muud teha, kui ametnikka välja saata asjade kontroleerimiseks. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Kas Teie tahate siis riigi asju ilma kontrollita ajada?) Noh, iga pisikest asja kontroleerida ei suudeta. (Naer pahemal pool. Wahelhüüe: Kas mõisad on pisike asi?) Ei maksa niipalju oma kätte kiskuda, et ei suudeta walmis saada. See on ka teada, et need ülewõetud mõisate maad, mis on kolmandatele isikutele kasutamiseks antud, pole korralikult üles haritud. Maapidajatele on küll väga kasulik, kui neil karjamaa ja heinamaa käes on, aga toitusküsimus jääb otsustamata ja uus maapidaja tuleb sügisel jällegi wallamajast leiba

nõudma. Wallad waatawad päris murega selle peale. Selle üle oleks meil ka tarwis järele mõelda.

Kui meie lähema nelja aasta jooksul tahame 40 tuhat uut talu sünnitada ja neid kõiki korralikkudeks majapidamisteks seada, siis ei ole üksi väljamõõtmisest veel küll, waid meie peame waatama, kuidas eluta ja elusa inwentaariga korda saame. Ma mõtlen iseäranis hooneid. Ütleme, et osa mõisahoonetest põllupidajatele tarwitada jääb, kuid see ei ulata kaugeltki kõigile. Seal on väiksed saunakohad, praegu neli wõi wiis timu suured, nende peab tingimata maad juurde mõõtma ja neist tuleb osa uutele kohtadele asetada. Iga uus talupidaja peab hooned saama. Kas on aga ka selle peale mõeldud, kuidas neid saada? Kas on meil selleks materjaali, on meil töölisi? (Wahelhüüe pahemalt poolt: Raamot on suurem optimist, kui Teie.) See on Raamot'i asi. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Palume mõisnikud tagasi.) Kust tulewad need rahalised allikad? Tõsiselt selle kallal tööd teha on teine asi, kui plaane teha. On arwatud, et iga kahe talu peale tuleks üks hobune, kuid kohad on ometi nii suured, et seal kahe hobuse töö on. Kuidaswiisi mõeldakse tarwilikku jagu inwentaari saada, et põllud kõik haritud saaksid? Meie wõtame ennesõja-aegsete hindadega inwentaari mõisnikkude käest ära ja anname selle uutele põllupidajatele. Aga kas ei võiks siin asjaolu ette tulla, et ikalduse aastal, kui põllupidaja näeb, et ta omaga välja ei tule, ta inwentaari rahaks teeb ja kaks kätt tasku pannes oma teed läheb? Kas on selle peale mõeldud, kuidas meie sarnaste juhtumiste eest kaitstud oleksime? Nagu siin kuulsime rhs. Jans'i kirjutusest, mis rahwaesitaja Raamot ette luges, kahtleb ka härra Jans selle juures, kas meie suudame nende uute kohtade juures niipalju produktisid saawutada, kui meil tarwis on ja senni oleme saawutanud. Kas see meie toitusküsimeses raskusi ei tee? Kui sennist sisemist koloniseerimist tähele panna, siis peame selle küsimusega väga tõsiselt rehkendama. Peame silmas seda, et nendes mõisates, mis Wene talurahwa põllupank ära jaotas, palju aega läks, enne kui iseseiswad majapidamised jalule said. Põllutöö wiljakus langeb uutel kohtadel esiotse tingimata, aga ometi lasub terve maksuraskus maade peal. Juba praegu kaeba-

wad maapidajad, et maksud liiaks lähewad ja selle wastu kuulduw nurinaid. Uued kohad ei suudaks esialgul täielikul mõõdul maksukoormat kanda, aga pole mõelda, et praegused talupidajad suudaksid kahekordset maksukoormat eneste peale wõtta. Rekwireerimisi ei saaks meie uute kohapidajate juures toime panna ja wõib olla, peaksime meie isegi neile tshekileiba weel juurde andma. Kust tahame meie siis weel maksud wälja pressida? Tõsiasi on, et wiimasel ajal on mõisatele rekwireerimise raskusi pea suuremal mõõdul kaela weeretatud kui taludele... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Teie eksite.) Ma ei armasta üldse mitte eksida. (Üldine naer.) Wallas on toitlusasjandus ja rekwireerimised wallameeste korraldada, kes muidugi püüawad raskusi oma pealt ära weeretada. (Wahelhüüe: Kas peame mõisad puutumata jätma?) Keegi ei räägi seda, et peame nad puutumata jätma, waid küsimus on selles, kuidas seda teha. Läheb asi nõnda, et meie tulewikus oma wiljaga wälja ei tule, mis meie siis peale hakkame? Kas läheme jälle wäljamaa riikide ukse taha kerjama, nagu meie nüüd teeme? Siin rääkis praegu rahwaesitaja Seljamaa sõnu, millele peab kahe käega alla kirjutama. Ta ütles, et meie ei ela mitte üksinda päikese all, meil on teisi naaberriike ja meil tuleb nende arwamisega rehkendada. Meid trööstitakse, et wäljamaa demokraatia on meie poolt ja aitab meid, aga seal wõiks wastata, aidaku nad enne iseennast ja pangu end oma kodus maksma. Muidu oleme niisama kaugel, nagu Wene enamlus, kes ootab üldist maailma rewolutsiooni. Kui palju nende lootused täide lähewad, näitab Ungari rewolutsiooni kokkulangemine.

Niiwiisi ühekülgselt asja juurde minna oleks ülepeakaela toimetamine. Wõib ette tulla kõiksugu ootamata juhtumisi — tuleb meelde mõistulugu „Paigamehest ja karust“. Karu hakkas kärbest maha tapma ja tappis mehe ühes ka.

Mis tingimistel maad rahwale antakse, kas põlisele rendile wõi pärisomanduseks — see ei ole sugugi kardinaalküsimus, et tema pärast maksaks pikalt waielda. Selle küsimuse otsustawad tegelikud põllumehed isegi pärast ära. Sest kindel on, et iga põllumees tema käes olewat maatükki ikkagi pärisomanduseks tahaks, — selle juures pole kahtlust. Et need maa-

tükid aga kuidagi rahwa kätte antaks, sellega oleks peaasi ära tehtud.

Mina arwan, et kui meie riigimehed plaani teewad, siis peawad nad asja igakülgselt läbi kaaluma ja kõik wõimalikud juhtumised ette ära nägema. Rhs. Ernits arwab, et enamlased olla ikka kanged mehed kah — nad olla julged uuendajad. Julgus on see, kui keegi teeb uuendusi oma naha ja tasku peal, kui aga teised peawad seejuures wastutama ja walu tundma, siis on see häbematus, wenelaste juures on see hingeline huli-gaansus.

Iseseiswat Eestit ehitada ei ole ühegi erakonna eramonopool, seda tahame meie kõik. Selleks peame aga waatama, et riigi aluspõhi kindel oleks. Kui meie aga selle ettewaatomatult ära õonestame, siis ei wõi iseseiswat Eestit tulla, ja sellepärast, kui tahetakse mõnda põhjalikku uuendust läbi wiia, siis peab osatama kõik ettetulewad wõimalused ette näha ja kõik kawatsused põhjalikult läbi kaaluda. (Käteplagin paremal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Rohkem sõna-soowijaid ei ole. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: Käesolewa seaduseelnõu kohta on pahemalt ja paremalt poolt puudusi otsitud, kuid komisjoni seisukohalt ei saa kõiki neid tähendusi puudusteks lugeda. Mis puutub maaawõõrandamise alammäärasse, nimelt 150 tiinu põldu, siis pean tähendama, et komisjon just selle suuruse poolt on. Esimesel lugemisel olid kõik erakonnad selle alammäära poolt, pärast läksid aga sotsiaaldemokraadid teisele arwamisele ja nõudsid tema vähendamist. Kolmandal lugemisel astus selle wastu ka rahwaerakonna poolt walitud komisjoni liige härra Lõo. Ta seletas, et 150 tiinu põldu oleks liig palju. Kui härra Lõo'le küsimus ette pandi, kas ta räägib oma erakonna nimel, siis ütles ta, et ta erakonna nimel mitte ei räägi, waid awaldab oma isiklikku arwamist. Ja kui paragrahw tuli hääletamisele, siis andsid rahwaerakonna liikmed oma hääled 150 tiinu poolt. Kas Lõo wastu oli, wõi erapooletu, seda ma ei tea. (Pahemalt poolt: Erapooletu.) Asutawas Kogus astus aga rahwaesitaja Lõo üles ja tõendas, et 150 tiinu olla liiga palju ja nüüd rääkida ta juba oma erakonna nimel. On näha, et rahwaerakond komisjoni töötamise ajal oma otsust on muutnud.

Lubatagu mulle selle selgituseks, miks just 150 tiinu on wõetud ja mitte vähem wõi rohkem, paar sõna öelda. Nagu seaduseelnõust näha, lähewad wõõrandamise alla kõik rüütlimõisad. Meie teame, et ainult rüütlimõisa omanikkudel oli maapäewadel õigust maasaatuse otsuseid teha, ainult nendel oli hääleõigus. Just sellepärast ka meie parunid püüdsidki rüütlimõisaid oma käes hoida, et aga hääleõigust saada. See on niisamasugune lugu, nagu mõne linnawolikoguga. Meie teame, et Paides ehitati terve hulk wäikseid majakesi üles, et sellega aga hääleõigust hoida, ja ka Tallinnas on midagi sarnast olnud. Et just rüütlimõisa omanikud maa saatuse hea käekäigu üle otsustasid, siis on nad nüüd ka moraalselt wastutawad, et meie maa-olud mitte korras ei ole. Sellepärast on wõetud meil wõõrandamise alla just rüütlimõisad, selle peale waatamata, et nad mõnikord vähemad on, kui teised mõisad. Rüütlimõisa alamäär on Eestimaal 150 tiinu põldu, wäiksem kui 150 tiinu, loeti karjamõisaks wõi landstelleks. Sellepärast, et mitte kellelegi suurmaapidajale — mitte rüütlimõisa omanikule ülekohut teha, wõetigi meie seaduseelnõusse wõõrandatawa maa alamääraks 150 tiinu. Kui nüüd waatame neid tingimisi, millega meil maa-wõõrandamise juures tegemist on, siis näeme, et need kaunis suurt ohwrit meie mõisaomanikkudelt nõuawad. Meie ei ole ka küllalt rikkad, et palju raha inwentaari eest wälja anda. Maapidajatel, kel üle 150 tiinu põldu, on ka suuremad karjad, mis mitte isikliku töö ja waewaga pole teenitud. Wäiksemate mõisamaa kohtade omanikud on juba vähem jõukad inimesed ja nende warandus on neil enamasti isikliku töö wili. Sellepärast siis oleme kohustatud selle wõõrandatawa maa ülemmäära 150 tiinu peale kindlaks määrama, peale selle oleme sunnitud wõõrandamise seadust ruttu läbi wiima. Meil ei ole mitte võimalik iga maatükki kohapeal järele waadata, teda hinnata ja siis kõiki asjaolusid silmas pidades otsustada, kas tuleb see wõi teine maatükk enne-malt wõõrandada. Et ruttu edasi jõuda, töötame dokumentide järele, mis meil praegu käes on, nimelt põhiraamatute järele. Siis wõtame 150 tiinu alguseks, sest et teame väga hästi, et näiteks Läänemaa 150 tiinu ei ole mitte suur warandus. Tema on küll mõisa, aga ta ei ole õieti mitte suurem warandus, kui mõni Wiljandimaa talukoht, kellel ainult 50

tiinu põldu. Wõõrandamise juures tulewikus peame mitte üksi maa suurust silmas pidama, waid siin peaks ka teised tingimised arutamisele tulema. Siis on tähendatud selle peale, et mikspärast mitte kirikumõisate inwentaar ei wõõrandata. Wõõrandatakse inwentaar suurtel mõisatel, rüütlimõisatel, ka maakoh-tadel, mis suuremad on, kui 150 tiinu, kuid kirikumõisad jätame wõõrandamata, kirikumõisad pidada priwiligeeritud olema. Kirikumõisa pidajate inwentaar jäetakse sellepärast wõõrandamata, et nad on harilikult wäiksemad kui meie landstelle ehk maakoht. Kui meie kirikumõisaid waatame, siis leiame, et seal üle 150 tiinu on põldu ainult ühel, Kursi kirikumõisal. Teistel on kõigil vähem kui 150 tiinu põldu. On weel 100—150 tiinuni põldu ainult kolmel. Siis on luteri-usu kirikumõisatest ainult paarkümmend, kellel on 100—50 tiinu põldu. Kui meie niisuguselt kirikumõisapidajalt, olgu see rentnik wõi õpetaja, inwentaari wõõrandame, siis asume niisuguse inimese waranduse wõõrandamise juurde, kes seda ise oma tööjõuga on soetanud ja niiwiisi talitada ei ole meil mitte tarwis. Harilikudel kirikumõisa rentnikkudel on 30—40 tiinu maad, tema on seda ennem pidanud ja peab seda ka tulewikus, siin ei ole wõõrandamine riiklikult tarwilik. Kui arwatakse, et 150-tiinulise põlluga maatükid liig suured on, et on tarwis wäiksemaid, 100-tiinulised wõi vähem, ja kui see ettepanek tuleb paremalt poolt, siis wõib olla, et see ka läbi läheb. Sest iseäralikult Teie autoriteet selles asjas... (W a h e l h ü ü e: N o h, n o h!) ... wõib olla peaks suurem olema, sest mõisapidajad on just Teie ringkonnast. (W a h e l h ü ü e: K a s k ö i k n i i?)

Mis nüüd puutub nende negotiorum gestores' idesse, siis selle kohta on siin seletatud, et meie jätame parunid riigimaade walitsejateks wõi ametnikkudeks, kes peaksid riigimaade eest wastutama, kellele kõigesuurema usalduse annaksime. Siin pean teatama, et komisjon waatab selle peale nii, et peab kellegi määrama, kes sel waheajal, kui seadus on wälja kuulutatud ja mõis pole weel üle wõetud, järele walwaks ja tema waranduse eest wastutaks, kunni warandus läheb riigi kätte. Sellest ei saa meie mitte ühe wõi kahe päewaga üle. Wahepeal, et warandus kaduma ei lähe, peab omanik tema eest wastutama ja pärast, et waran-

dust riigile edasi anda, nii nagu ta praegu on.

Siis § 3 oli alguses eelnõu teisel lugemisel välja heidetud, kuid kolmandal lugemisel võeti tema uuesti jälle sisse, sellel põhjusel, et praeguses seaduses on öedud, et see seadus nii kaua maksab, kunni Asutaw Kogu uue maaseaduse annab. Ja kui nüüd Asutaw Kogu annab uue maaseaduse ja mitte seda siin ei nimetaks, siis võiks igaüks maa peale võlga teha, kui tahab, ja meie satuksime praegusel ajal niisugusesse seisukorda, et maa peale tehtud obligatsioonid rändaksid välja, ja meile jääb maa ja meie peame ta eest maksma.

Rahwaesitaja Lõo tõi siin ette muuseas ka § 4, millest ta ütleb, see jätkwat suure augu järele. Pean tähendama, et § 4 on niiviisi vastu võetud, nagu rahwaesitaja Lõo komisjonile ette pani. Ma seletan awalikult, mitte seljataga.

Siis § 6 kohta küsitakse, et mikspärast wõrandatawa maa osade kohta tehtud kreposteerimata müügilepingud tunnistatakse makswusetaks, kui nemad on tehtud pärast 12. juulit. Ma pean tähendama, et meie sihiks ei ole mitte üksikutele isikutele kahju teha, sellepärast, et nad on teinud lepingu, on ostnud maid ja maksnud sisse. Ma pean tähendama, sel ajal anti seadus välja, mille järele maid müüa ega osta ei tohi ilma sellekohase loata. Kui keegi seadusest üle astus ja ostis ja kui tema selle läbi kahju sai, siis ta selle eest ise wastutama peab.

Mis puutub § 7 nimelt selle kohta, et kõik wõrandatawa maa peale tehtud rendilepingud kaotawad oma makswuse, on komisjon niisugusel arwamisel, et seda meie praktika wõi kogemuste järele tarwis on. Nimelt, kui mõisaid hakati üle wõtma, siis tuli paljudes kohtades ette, et põllutöoministeeriumile pandi mitmesugused rendilepingud ette ja öeldi, et need mõisad ei ole paruni päralt, waid on walitseja päralt. Nii katsutakse päästa oma inwentaari, kui ka mõisaid. Meie seda ei wõi lubada, sest et peab wõimalus olema ka neid lepinguid tühjaks tunnistada. On kahtlus, et need lepingud on tehtud tagumise kuupäewaga ja see segab meie maaseadust.

Siis § 8 kohta pean ütleva, et metsamüügi kui ka maapõue waranduste kohta oli komisjoni arutamise ajal just ettepanek, nimelt keegi rahaasjanduse komisjoni liige kaitses seda, et meie peaksime wõimaluse andma mõisnikkudele tä-

nawu, enne kui meie maad wõõrandame, metsi ära müüa ja siis alles hakkaksime maad wõõrandama. Maaseaduse komisjoni enamus teadis, et pärast seda, kui nowembrikuus parunid ära läksid, siis müüsid nad üksikutele isikutele metsa ära. Eestis ja nagu meil teada ka väljaspool Eestit — Kopenhaagenis. Nüüd nähtawasti taheti neid kaupasid legaliseerida. (H. Kuusner, rhw.: Kes see mees oli?) See oli Asutawa Kogu liige Uibopuu. (H. Kuusner, rhw.: See ettepanek oli hoopis teiselaadiline olnud, see pidi riigikontrolli all sündima ja raha pidi riigikassasse minema.) Reaalkohustused kirikute ja eraisikute heaks kaotatakse ära § 15 järele. Siin on nüüd üks rahwaesitaja arwanud, et neid ei wõi mitte ära kaotada, waid kõiki peaks nii jätma, nagu praegu. Meil teatakse väga hästi, mis tähendawad regulatiivmaksud. Nüüd tuleb seesama rahwaesitaja ja teatab, et kuskil mõisa oli kohustatud kahe talu wahel üle jõe mingisugust trummi tege-
ma. Sellest seisukohast just kaitses ta regulatiivmaksusid.

Nüüd soowitakse ühelt poolt tingimata, et meie peaksime tasu maksma ja wõimalikult palju maksma. See tasu, mis meie maksta tahame, olla vähe. Kuid teiselt poolt tõendawad needsamad härrad, et meie tarwitame väga palju raha. Ühe talu ülesehitamiseks olla nii ja nii palju raha tarwis ja seletawad meile, et meie majanduslikult niimoodi kokku langeme. Komisjon ei ole selles arwamises, et meil ainult raha tarwis on, komisjoni arwamine on niisugune, et loomi muretseda aidataks asunikkudele. Meie peame jõudma sellele seisukohale ja waatama, kui palju meie nende loomade eest maksta wõime. Kui meie teame, et meil on 50—70.000 looma mõisates, ja meie jaotame mõisad ära, siis selle läbi ei jää loomi vähemaks, waid tuleb juurde, ja ei ole karta, et põllud harimata jääwad. Seda näeme meie ka Saaremaal, kus ei olnud ühtegi looma järele jäänud, seal on nüüd 80 looma. Nii näib igatahes, et maa selle läbi jõukamaks saab. Niisama on lugu eluta inwentaariga, ka neid ei jää selle läbi vähemaks, ei ühtegi atra ega muud niisugust põllutööriista, kui neid maasaajatele ära jagame. Need härrad, kes tahawad kõrget hinda maksta inwentaari eest, nimelt 20 kunni 30 korda suuremat hinda, kui meie maksame, tahawad muidugi seda ka talupo-

jale selle hinnaga müüa. Sarnasel korral maatahtjaid ei ole. See on niisama, kui meil keegi wiib omal midagi turule, wõimatut hinda nõuab ja tagasi toob öeldes, et tahtjaid ei olnud, waid et selle hinnaga seda keegi osta ei wõi.

Rahwaesitaja Bock arwab, et meil olla ainult 13 rubla määratud dessatiini eest, siis ei wõi sellega nõus olla, sest et maad, mida üldse wõõrandada tahetakse, nimelt kõlblikku maad, selle all arwatud põllu, heinamaa, karjamaad ja metsa, oleks ümmarguselt umbes üks miljon 700 tuhat tiinu. Kui nende arwete järele, mis meil praegu käes on, maksurublad kui ka adrad wõtta ja selles seaduses ettenähtud wiisil wälja arwata, see teeks umbes 70 miljonit wälja. Tiinu kohta teeks see 41 rubla. Peale selle wõõrandatakse teataw osa maad maksuta. Need osad, mille eest maksetakse, sest et see mitte ei arwata terve maa peale, wõõrandatakse tasu eest ja maksetakse selle eest nimelt 41 rubla tiinu kohta, nii et ei wõi mitte 13-st juttu olla. Rahwaesitaja Meyer arwas, et meie seadusel puududa kõlblik alus ja nimelt sellepärast, et wõõrandada ei wõida mitte nii odawa hinnaga. Sellest on palju juttu olnud, seletatud, et eraomandus puutumatu jne. Kuid waatame, kuidas waatawad need ringkonnad selle eraomanduse peale, mis nende oma ei ole. Ma tahaksin nimetada Preisi junkruid. Teie teate wäga hästi neid seadusi, mis tehti Poolamaa tarwis, et Poola mõisnikkude maad wõõrandada ja Saksa talupoegadele jagada. Need seadused leidsid kinnitust ja sellest on näha, et isegi need ringkonnad seda eraomandust pühaks ei pea, nagu arwatakse. Kui arwatakse, et see seal kaugel nii on, siis wõtame näite siit. Teie nägite läinud aastal, mis siin tegid mõisnikud. Nemad leidsid wõimaliku olewat rekwireerida, kui tarwis oli liha, wõid ja saata Saksa sõjawäele Lääne wäerinnale. Nii oli see kõlblik, kui parun rekwireeris moonakate wõipüti, aga kui nüüd Eesti riik rekwireerib tema karja, siis see ei ole mitte kõlblik. Ma arwan, mõõdupuu wõiks üks olla. Kui moonaka wõipüti hinna määras Saksa ohwitser, siis oli see kõlblik, aga kui nüüd selle karja eest hinna määrab Eesti Asutaw Kogu, ei ole see mitte kõlblik. Mõõt tohiks ikka üks ja seesama olla. Siis, kuidaswiisi waatab üldse meie aadel maaomanduse peale ja kuidaswiisi seda wõetakse. Näiteks oleks huwitaw Audru mõisa lugu. Seal annab

Wene tsaar kellegile selle mõisa rendile wõi eluksajaks tarwitusele ilma rendita. Nüüd tuleb parun Pillar sinna, ostab mõisa ära ja siis leidub ametnikka, kes selle ostuakti kinnitawad ja leidub ka teisi ametnikka, kes selle riigiwaranduse hulgast maha kustutawad. Nõnda warjatakse seal nimelt riigiwarandust eraomanduse nimel.

Siis weel: kas meil on tarwis maaomanikka, wäikepõllumehi, wõi mitte? Teie arwate, et suurpõllumehed kasulikud on, nende maad anda rohkem saaki. Siis ehk soowitakse lugeda Saksa toitusministeeriumi aruannet, milles seisab, et näiteks sealihha on andnud Saksa sõjawäele 85% talupojad, üldse antud sealihha hulgast. Niisama on talupojad andnud raswa 70%. Nõnda leiame igalt poolt, et just talupojad raswadest suurema protsendi annawad ja ainult terawiljakaswatuses kogusummas niipalju anda ei suuda. Nad tarwitawad rohkem loomade peale. Härra Hünerson seletab, et meie mõisate põllud anda 20 puuda teri rohkem tiinu pealt. See wõib ju õige olla, kuid mitte sellepärast ei saanud teri rohkem, et see mõisniku põld oli ja mitte talupoja oma. Peab ikka ka seda arwesse wõtma, et tihti küla kapsaaiad on mõisniku põllud. Kui wiimased nüüd rohkem saaki annawad, siis mitte sellepärast, et kui talupoeg selle wilja maha külwab, niisama nagu mõisnik seda teeb, siis wili ei kaswa.

Et talupoja käes maa sööti jääb, seda ei ole meil mitte karta.

Siis üks asi, mis alati ette tuuakse seal poolt — nimelt, et meil olla mõisad kultuuri toonud ja sellega meie majapidamist tõstnud. Mina wõin aga öelda: meid aeti wälja nende maade pealt, kus meie elada wõisime, sooserwadele, kus surid ja jäid kängu meie loomad.

Siis talupoja kasuks räägib ka Hinsen-berg, et sõda on näidanud, missugune element riigile kõigeenam tuge pakkus: see on talupoeg, just seesama, keda Kuuramaale kawatseti Saksamaalt sisse wendada. Selle põhimõtte tunnistame heaks, kuid arwame, et Eesti talupoeg peaks ka riiklikult hea element olema.

Siis oleks edasi. § 30 järele walwab riik selle üle, et maa tarvitamine walit- suse poolt määratud piirides sünnib. Selle paragrahwi wastu waieldakse, nimelt nagu tahaks riik üksikuid majapidamisi kitsendada ja inimestele ette kirjutada ühte ja teist kaswatada. Kommisjon ei

ole mitte seda nüüsi mõelnud. Et kit-senduste peale välja on mindud, siis on selleks just praktilised nõuded põhjuseks olnud. Tarwis on selle järele walwata, et kõik need, kes maad saawad, ei wõtaks seda mitte oma kätte spekuleerimiseks, waid et nad seda kohe harima hakkaksid. Paljud suurmaapidajad ütlesid kewadel kõigist töödest lahti ja katusid nälga organiseerida. Kuid mõisad pandi kontrolli alla, just need mõisad, kes oma töölised lahti lasksid ja seemne maha müüsid. Kontroll on andnud väga häid tagajärgi. Kontrolli alla wõtmise seaduse suur kasu on selles, et mõisates tööle hakati ja et meil nälga organiseerida ei saadud. Edasi peab riik omale tulewikus õiguse jätma selle üle walwata, kuidas maad haritakse, sest riigile ei ole mitte ükskõik, kas maa sööti jääb wõi täis külwatakse.

Edasi on sotsialistide-rewolutsionäride ettepanek selle kohta, et popsidele ja wabadikkudele antaks maad nende talude küljest, kus nad elawad. Seda ettepanekut ei leidnud komisjon mitte võimaliku olewat wastu wõtta, sest selle läbi lõigataks talude küljest, mis teatawa plaani järele planeeritud on, tükid välja, ühtlasi ei saa ka siis kumbki, talupoeg ega pops, hästi elada. Mõisate maadel on popsid just soovitatav element uute kohtade asutamiseks. Talude küljest tükkide väljalõikamine sünnitaks ka palju pahameelt talunikkude seas, kes just viimasel ajal kohad on ostnud ja oma tööwaewaga nende hinda on tasunud. Talusid ei leidnud komisjon mitte otstarbekohase olewat tükeldata, ei õiguse ega maareformi mõttes.

Siis on edasi toonitatud, et selle läbi, kui maa väikesteks tükkideks tehtakse, ei saa maaparandusi tulewikus läbi wiia. Maaparandusi võib läbi wiia sellekohaste seadustega, näiteks maakuiwatuse seadusega, siis, kui wähemus on sunnitud enamuse nõuetele järele andma. Meil ei pruugi sugugi karta, et meie maad jääksid kuiwatamata selle läbi, et väikepõl-lupidamine sisse seatakse.

Rahwaerakondlase Lõo süüdistus, nagu oleks maakommissionis asjaga väga rutatud, pole õige. Tema süüdistuse järele lõpetati seal läbirääkimised pooletunnilise koosoleku järele ja käe ülestõstmisega wõeti kõik wastu. Niisuguses tempos olla läinud esimene, teine ja kolmas lugemine, ja niisuguses tempos läks seadus

läbi. Minu teadmise järele ei olnud Lõo esimesel lugemisel. Üldse ei oleks tohtinud see süüdistus mitte tulla rahwaerakonna poolt, sest rahwaerakond wahtas oma komisjoni liikmeid. Esiteks oli üks: see rääkis omalt seisukohalt kõik ära. Siis waliti teine ja see seletas samuti. Siis tuli kolmas. Komisjon kuulas nad kõik ära. Süüdistus, et meie ei ole neid rääkida lasknud, ei wasta tõele. 3 kuud arutati seaduseelnõu ja 3 kuud tehti tööd. Kuid ma pean tähendama, et mulle paistab, et see, mis rahwaesitaja Lõo siin ette tõi, on ühenduses sellega, mis siis sündis, kui meie esimesele lugemisele läksime. Siis soovitati waheaeg määrata kunni 1. septembrini. Veel tänagi pandi ette, et kas wahest ei saaks kuidagiwiisi selle seaduse arutamist edasi lükata. Enamus, nagu näha, ei ole sellega nõus.

Siis pole praegustest arutamistest osa wõtnud kristlik rahwaerakond. Nead seletasid, et nad walmis on kõiki wastu wõtma, siis, kui kirikule kirikumaa eest tasu määratakse. Praegu kahjuks ei ole need rahwaesitajad mitte siin, kuid nad lubasid wõidelda sel alal, et kirikumaa eest tasu maksetakse. Nad lubasid isegi seda küsimust rahwuswaheliseks teha. Kahju, et nad seda mitte Asutawa Kogu ees ei teinud.

Meie käesolew seaduseprojekt, nagu ta siin ette kant, on võib olla küll mitmeti puudulik, kuid ometi ei ole keegi saanud tõendada, et siin üksteisele wastukäiwad kohad oleksid, ja et meie seda seadust välja andes wastutuse alla saatsime. On küll ette toodud puudusi ja kohte, mis ühele wõi teisele poolele mitte wastuwõetawad pole, kuid komisjoni enamus leiab, et see seaduseelnõu küllalt väljatöötatud on, et teda teisel lugemisel arutamisele võiks wõtta. Redaktsioonilised parandused on siis võimalikud. Teisel lugemisel võib parandada. Edasi lükata seda seadust ühte wõi teist wiisi ei tohi, sest Asutawa Kogu walimisest saadik on maaseadus alati olnud meie ootuse ja lootuse punktiks enam kui ükski teine seadus, muuseas ka põhiseadus. Maaseadus oli igalpool see esimene ja wiimane, mis meie rahwast huwitas. Meie rahwast on väga palju petetud. Kui nüüd maaseadus kauaks edasi lükatakse, siis kaotaks rahwas usu oma Asutawa Kogu sisse ja meie ei kindlustaks sellega mitte oma iseseiswust ja riiklikku isolemist. Meie peame selle seaduse kui

mitte rutates, siis igatahes ikkagi lõpuni wiima selle kiirusega, mis võimaldaks meile selle seaduse parandusi, nii et seadus otstarbekohane saaks. Sellepärast on minul, kui komisjoni aruandjal, au paluda, et see seaduseelnõu esimesel lugemisel wastu võetaks ja teisele lugemisele üle mindaks.

Juhataja A. Rei: Sõna on faktiliselt märkuseks akl. Kuusner'il.

H. Kuusner (rhw.): Aruandja on wastuwaidluste puhul õige palju rahwaerakonda puudutanud ja asju iseäralikus walguses ette toonud. Võib olla, et seda maaseaduse läbiwiimise kiirustamise mõttes tarwis oli, seda ma ei tea. Igatahes on aruandja rahwaerakonna esitajaid kompromiteerinud. Esiteks rhs. Uibopuu tegewust rahaasjanduse komisjonis, keda teie enamuse on austanud rahaasjanduse komisjoni juhatajaks... (Wahelhüüded: Maaseaduse komisjoni.) ...walimisega. Härra Uibopuu, kui rahaasjanduse komisjoni juhataja, oli soowi awaldanud ja ettepaneku teinud ja see ettepanek on siin ette kantud aruandja poolt mitte õiges walguses. Meie nõuame igatahes erapooletust aruandjalt, olgugi, et ta enamuserakondade poolt walitud on. Rahwaesitaja Uibopuu tegewus rahaasjanduse komisjoni esimehena seisis selles: seda silmas pidades, et meil weel maaseadus läbi ei ole läinud, et meil metsad weel natsionaliseeritud ei ole, ja et walutaküsimus rahaasjanduse komisjonis alatasa arutamisel on, siis pööras ta maaseaduse komisjoni poole ettepanekuga, võimalust anda eraettewõtjatele, enne seda, kui maaseadus läbi on läinud, lepinguid teha wäljamaa riigi alamatega, et sellega raha sisse tuua, kuid sealjuures pidi see raha walitsuse kontrolli alla minema, pidi maha arwatud saama sellest tasust, mis teie mõtlesite oma eeskawas omanikkudele maksta maa eest. Igatahes nõuame meie, et sarnased asjad, kui neid ette tuuakse, õiges walguses ette kantaks.

Siis on komisjoni aruandja tarwikuks arwanud just nende meie erakonna esitajate wastu rääkida, kes täna koosolekult puuduwad ja sealjuures neile külge määrada teatawat kahekeelsust. Meie oleme oma esitajad mitte selleks komisjoni saatnud, et seal teatawas mõttes obstruktsiooni teha, waid et kaasa töötada, sest see maaseaduse wäljaand-

mine ei ole mitte teie monopool — see maaseadus oli niisamuti ka meie südame lähedal, nagu teil on. Siin on meid rahwaerakondlasi süüdistatud mõisnikkude sõbralikkuses, missugust süüdistust teie isegi ei usu. (Wahelhüüded: Pärnu sündmused.)

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwaesitajal Ploompuu'l faktiliselt märkuseks.

J. Ploompuu (rhw.): Komisjoni aruandja laskis wälja paista, nagu oleks alamäär 150 tiinu põldu rahwaerakonna ettepanek. See ei ole mitte nõnda, see oli tööerakonna ettepanek, millega rahwaerakond ühines, ära nähes, et see ettepanek läbi ei lähe.

Siin puudutati mõnitamise toonil, muidugi aruandja seisukohalt, — mis minu arwates selle kõrge kojaga mitte ei passi, — seda asjaolu, et rahwaerakond olla oma asemikka maaseaduse komisjonis wahetanud. Teie teate, et agronoom Mägi, kes ka üks komisjoni liige oli, riiklikkude huwide pärast sunnitud oli Soome reisima ja et härra Tõnisson, kes wälisministri kohale astus, komisjonist lahkuma pidi. Nende asemele waliti uued. Tagasi ei ole mitte astunud mõnesuguste isiklikkude asjade pärast. (Naer.)

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwaesitajal Temant'i hääletamise motiivide kohta. (Hüüded: Ettepanekut ei ole weel tehtud. — Weel on wara motiividest kõnelda.) Ettepaneku tegi komisjoni aruandja ja peale selle on sisse tulnud järgmine ettepanek: „Panen ette waidlusi lõpetada.“

J. Temant (maal.): Nagu näha, eksib ka mõnikord enamuse. Arwustamine ei ole mitte seaduseelnõu eitamine. Kui näiteks maaliit selle seaduseprojekti juures üles astus ja mõne paragrahwi juures eitawale seisukohale asus, siis ei tähenda see, et maaliit selle seaduseprojekti kui sarnase kohta eitawal seisukohal on. Maaliit tunnistab, et see põhimõte, mis selles seaduses läbi wiidud, nimelt maawõõrandamine, ilmtingimata tarwilik on ja sellest seisukohast wälja minnes oleme meie selle poolt ja arwame võimaliku olewat selle seaduseelnõu II lugemisele üle minna ja hääletame selle poolt. (Käetapaksumine pahemal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Sõna on rahwaesitajal Bachman'il hääletamise motiivide kohta.

A. Bachman (rhw.): Rahwaerakonnale on ette heidetud, nagu tahaks ta maaseaduse arutamist edasi lükata, selle juures lastakse välja paista, et rahwaerakond sihilikult on ettepaneku teinud, et maaseaduse eelnõu arutamine kuuks ajaks edasi lükataks. Need põhjused, mis rahwaerakond selle ettepaneku tegemise juures ette tõi, olid küllalt kaaluvad ja küllalt selged, mille pärast tema tarvilikuks pidas seaduse arutamist, millel nii põhipanew tähtsus on, kuuks ajaks edasi lükata ja neid põhjendusi ei hakka ma siin uuesti ette tooma. Ma tähendan ainult selle peale, et isegi meil siin ja igalpool iga seaduse lugemise wahel peab teataw aeg olema, et inimesed kainelt saaksid süweneda, seadusi läbi mõelda. Selles mõttes ei ole mitte imeks panna, kui tarwidust maaseaduse edasilükkamise järele pidi tuntama. Kui meil maaseadus arutamisele tuli, siis toonitas ja rõhutas rahwaerakonna esitaja ja ka teised kõnelejad, kuidas see seaduseelnõu tekkinud, kuidas see töö on niisugusena välja tulnud, nagu ta meil eelnõuna ees seisab. Teiselt poolt tähendati selle peale, et see on ühine loomise produkt kolme enamuserakonna poolt. Selle peale pean mina tähendama rahwaerakonna nimel, et see eelnõu sellel kujul, nagu ta praegu meil laual seisab, on kahe enamuserakonna — tööerakonna ja sotsiaaldemokraatide — loomise produkt. Rahwaerakonna põhimõtteliku tähtsusega parandused on komisjoni enamuse poolt järjekindlalt tagasi lükatud. (**A. Weiler**, tõer.: *Issand, anna meile andeks.*) Neist parandustest on siin kõneldud ja neid ei taha ma siin enam korrata. Kui nüüd ettepanek on tulnud teisele lugemisele üle minna ja üldised läbirääkimised lõpetada, loodab rahwaerakond, et kainelt asja wõttes jõutakse ühisele teele välja ja wõetakse niihästi pahemalt ja paremalt poolt, kui ka keskelt soowitatawad parandused wastu, millest kui „puudustest“ kõneles aruandja eelnõu arutamise algul. Sellest seisukohast välja minnes toetab rahwaerakond teisele lugemisele üleminemist, lootust awaldades, et meie ühise produktina maaseaduse eelnõu jõuaksime välja töötada, et ta kõiki rahuldada wõiks. (**A. Weiler**, tõer.: *Ilus.*)

Juhataja **A. Rei**: On üks ettepanek tehtud, et selle eelnõu teisele lugemisele üle minna. Et see ettepanek ainuke on, siis panen ta hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud maaseaduse eelnõu teisele lugemisele üle minna. Nii on see päewakorra-punkt läbi. Ma kuulen hüüdeid, waheaeg.

A. Weiler (tõer.): Juba koosoleku algul rõhutati siitsamast, et kooliõpetajate palgaküsimus üks elulisematest ja tarvilikumatest küsimustest on ja arwati, et seda on hädasti tarwis esimese päewakorra-punktina üles wõtta. Meil on saanud wiisiks oma töös vähemalt mitte üle kolme tunni ühes joones arutada. Tänane meie tööaeg on minu arwates 1½ tundi kestnud. Nii ei ole ühtegi wadjadust waheaja tegemiseks, ja mina teen ettepaneku, otsekohe teise päewakorrapunkti juurde üle minna.

Juhataja **A. Rei**: Waheaja ettepanekut keegi ei toeta. Sõna on komisjoni aruandjal akl. Päts'il.

3. Seaduseelnõu õpetajate palga kohta — I lugemisel. Hariduskomisjoni aruandja **W. Päts**: Austatud rahwa-saadikud! Suure hulga riigi- ja kogukondliku omawalitsuse ametnikkude hulgas on isikuid, kes aineliselt kindlustatud ei ole. Need on linna- ja rahwakooliõpetajad. Juba ammu olid nende palgaolud wäljakannatamatud. Nad pöörasid walitsuse poole, et see ühel wõi teisel wiisil nende palgaolusid lahendaks. Ajutine walitsus tundis pärast okkupatsiooni aega seda isegi ära ja andis määruse välja, et õpetajad töösse edasi wõiwad jääda, neile tõendades, et pärast seda, kui palganormid walitsuse poolt kinnitatakse, nad 1. nowembrist 1918. a. ka sellesama palga saawad.

Täna on õpetajate elus see õnnelik päew, kus Asutaw Kogu ainelisest seisukohast waadates nende elujärje peale oma tähelepanemist on juhtinud ja seda õpetajate eluküsimust ühel wõi teisel teel lahendada tahab. Juba Asutawa Kogu kokkutulemise algul waliti Asutawa Kogu poolt hariduskomisjon, kes pidi kooliküsimust arutama. Komisjon tegi oma esimeseks ülesandeks õpetajate rasket majanduslikku seisukorda, mille

all nad kannatasid, arutamise alla võtta ja püüdis niipalju kui komisjoni võimuses seisis, määrusi õpetajate palga maksmise kohta kokku seada. Haridusministeerium tuli oma walmis seaduskawaga komisjonile appi, mida ta komisjoni kätte arutada andis. Hariduskomisjon võttis ministeeriumi poolt väljatöötatud seaduseprojekti õpetajate palgade maksmise asjus oma kokkuseatud määruste aluseks, arutas ta igakülgsest läbi ja võttis need põhijooned wastu, mis nüüd väljatöötatud kujul Asutawale Kogule on ette pandud.

Peab tähendama, et määrus õpetajate palgade kohta mitte pika aja peale kawatsetud ei ole. Ei wõi praeguses raskest olukorras, kus palgaolud mitte ainult kuudega ei muutu, waid sagedasti päewadega, palganorme kindla aja peale määrata. Hariduskomisjon arwas tähtsaks need põhijooned välja töötada ja Asutawale Kogule kinnitamiseks ette panna, mille põhjal tuleks palka maksta õpetajatele. Nende põhijoonte väljatöötamise juures jäi hariduskomisjon peatama järgmise peale: esiteks peaks õpetajate palga normeerimise aluseks olema õpetajate haridus, teenistusaeg ja kooli asukoht.

Et õpetajaid nende hariduse järele palgamaksmise suhtes tuli mitmesse jakku jagada, siis wõeti haridusministeeriumi poolt ettepandud seaduseprojekt arutamisele, ning tehti seal teatud muudatusi, nimelt leiti, et õpetajad oma hariduse poolest õieti mitmesse järku kuuluvad. Kõige esimesesse järku arwati need, kes on täieliku kõrgema koolihariduse saanud, kes wõiwad õpetust anda keskkoolides. Teise järku arwati neid, kellel mitte kõrgemat kooliharidust ei ole, aga igatahes, kes niipalju ette walmistatud on, et nad wõiwad ka keskkoolides tunde anda. Kolmandasse järku arwati need, kellel keskkooli haridus ja kutseharidus on, mis neid ettewalmistatud õppejõududeks teeb kõrgematesse algkoolidesse ja ka linnakooli õpetajateks. Neljandas järgus wõiksid olla õpetajad, kellel kutseharidus puudub, aga kellel keskkooli haridus on. Ja viiendasse järku need, kellel kesk- ja kutseharidus puudub, ning kes hädasunnil on wõetud õpetajateks. Hariduskomisjon pidas omaks juhtnööriks ka weel seda, et tulewikus ei tohi mitte nii peenelt väljatöötatud liigitamist õpetajate palgamaksmise suhtes olla, waid selles asjas

peaks palju lihtsam jaotamine läbi wiidud olema. Palgamaksmise juures oleks soowitaw näha ainult kahte liiki jaotatud õpetajaid: ühed, kes keskkoolides tunniandjad wõiwad olla ja teised, kes algkoolides. Et aga praegustes oludes kooliõpetajad mitmesse järku oma eelhariduse järele kuuluvad, arwas komisjon õiglase olewat palgajagamisel peenemat jaotust arwesse võtta.

Peale selle arwas hariduskomisjon, et selle järele, kuidas koolid üksikutes maakohtades wõi linnades paigutatud on, õpetajatele tingimata tarwilik on teatawa elukalliduse järele palka juurde maksta. Elukoha järele peaksid koolid jagatama nelja liiki. Kõige kallim palk peaks olema esimeses liigis, sinna alla kuuluksid Tallinn, teine liik oleks Narwas, Tartus ja Walgas, kolmas liik muis linnades ja alewites ja neljas maal. Et õpetajad mõne aja koolitöö järele oma praktikas rohkem wiluwad, on nendel sellest seisukohast välja minnes õigus ka palgalisandust saada, sellepärast arwas komisjon, et tarwis oleks õpetajatele iga kolme aasta wäljateenitud töö järele teatawaid palgalisandusi määrata. Neid palgalisandusi wõiks kõigi teenitud aja jooksul ainult kuus olla. Missugused need lisandused wõiksid olla, on Asutawa Kogu liigetele kätteantud seaduseprojekti näha, sellepärast ei hakka ma neid ette kandma. Siinjuures pean ma aga tähendama, et maakooliõpetajatele peale § 6-das äratähendatud palganormide weel tarwilikuks arwati maad määrata tarwitamiseks. See maa ei peaks mitte palgasummast maha arwatama. Wastasel korral, kui maad õpetajatele mitte ei antaks, wõi wõimalik ei ole anda, siis on õpetajal õigus iga kuu jooksul teatawat palgalisandust juurde saada. Juurdemaks oleks 12 marka 50 penni iga põllutiinu kohta ja 7 marka 50 penni heinamaa tiinu kohta. Et seaduse järele ette ära näha wõimatu on, missugused elukalliduse tingimused ühes wõi teises linnas on, wõi kui palju üks wõi teine õpetaja nii teoreetiliselt, kui ka praktiliselt koolitööle kõlbulik on, arwas komisjon seaduse määramisesse punkti üles võtta, mis wõimaluse annaks haridusministeeriumile teatawat kooliõpetajat kõrgemasse liiki arwata, kui ta oma ettewalmistamise poolest selle liigi kohane on. Peale selle arwas komisjon ka tarwiliku olewat ministeeriumile õigust anda maakohtade järele koole liigitada alamast kõrge-

masse liiki, kui teatawas maakohas elu kallimaks on läinud, kui teises.

Peale õpetajate palga arwati tarwilik olewat neile kooliõpetajatele, kes ühtlasi ka kooli juhatawad, weel iseäralikku tasu määrata. 1—2-klassilise kooli juhatamise eest 25 marka, 3—4-klassilise eest 50 marka, 5—6-klassilise eest 75 marka ja nii edasi kunni 10-klassilise kooli juhatamiseni, kus juhataja saaks 125 marka. Peale selle arwati, et kui suurema klasside arwulisi koole on, siis koolijuhatajatel õigus oleks lisatasu saada kunni 21 klassi juhatamiseni ja see oleks 200 marka. Siis pean ma tähendama, et komisjoni otsus läks viimases punktis kahte jakku. Seal tuli wariant juurde ja see käib nii: 11 ja rohkem klassilise kooli juhatamise eest antakse lisatasu 150 marka. Arwati, et kui rohkem klasse on, siis juhatajatele mitte suuremat tasu anda, sest kui ühe kooli juhatajal rohkem kui 11 klassi on, siis seda tuleks lugeda ebaloomulikuks nähtuseks ja sellepärast ei tohiks seda palgamääruses üles wõtta. Et aga praktilises elus see praegu nii on, sellepärast lisas ka komisjon oma hääletamise järele teise wariandi juurde.

Et õpetajad õppetöö juures tundide suure arwuga päewa jooksul mitte ülekormatud ei oleks, siis arwas komisjon, et kindla palgamäära peaks õpetajad 24 kunni 30 nädalatunni juures saama, vähema arwu tundide juures nädalas saaks õpetaja tunniandja palga ja see peaks wastawates protsentides wälja arwatama põhipalgast. Peale põhipalga arwas komisjon tarwilikuks weel maksta korteriraha. Wiimane peaks maksetama teatawate liikide järele, kõigekallim liik linnas oleks 175 marka ja maal 75 marka. Et siiski praeguste ebaloomulikkude nähtuste juures koolieius, kus õpetajaid õige rohkesti puudub ja wakant kohti õige palju on, juhatajad sunnitud on sagedasti ühele ja sellesamale kooliõpetajale rohkem tunde pakkuma, kui määrukses ette nähtud, siis arwas komisjon tarwilikuks seda arwu seaduslikul teel ette määrata, et üks kooliõpetaja mitte rohkem kui 30 tundi anda ei wõi, enne kui pedagoogikanõukogu teist seisukohta selles asjas pole wõtnud. Seesama määrus käib ka koolijuhataja kohta. Et õpetajad kõik oma energia koolitöösse peawad panema, siis arwati, et kooliõpetajad ainult niisugust kõrwalist ametit wõiwad pidada, mis nende

koolitööd mitte ei takista. Selle all mõisteti ametid, nagu nad sagedasti ka waldades ette tulewad, näiteks kus õpetaja on sunnitud teatawates kultuurasutustes juhatajana esinema, laenukassas wõi wallawalitsuse tegewuses ametis olema. Niisugustel kordadel tuleb õpetajal kooliõpetamuse poolt luba muretseda ja ära näidata, et see amet teda koolitöö juures ei takista. Selles mõttes, et õpetajad oma palga kindlal ajal kätte saaksid — sest on sagedasti kaebtusi tulnud, et wallawalitsused õpetajate palka mitte korralikult wälja ei maksa — arwab komisjon tarwiliku olewat alalist palgamaksmise kohta ära määrata. See peaks olema kohalikus kooliwalitsuses. Kõik õpetajad, olgu nad maal wõi linnas, peaksid palka saama kohaliku kooliwalitsuse kaudu. Kust kohalt kooliwalitsus need palgarahad saab, kas waldade käest, riigikassast wõi maakonnawalitsusest, see oleks kooliwalitsuse asi.

Üldiste awalikkude koolide kõrwal on praegusel ajal meie riigis hulk koole, mis küll mitte üldiste koolide wõrku ei käi, mis aga kõige oma siseseades, õppeplaanide ja kauaaegse praktikaga ära on näidanud, et nad awalikkude koolide aset suudawad täita. Need on mitmed erakoolid. Siin arwas komisjon õiglase olewat, vähest koolide arwu meie maal arwesse wõttes, ka erakoolisid, mis täiesti awalikkude koolide aset täidawad, kooli wõrku üles wõtta, nimelt selles mõttes, et ka nende koolide õpetajatel õigus on riigi käest palka saada. Komisjon arwas, et kui ainult awalikud koolid saawad riigi poolt õpetajate palgad, siis erakoolid raskesse seisukorda satuksid, selle peale waatamata, et nad paiguti wäga ajakohaselt sisse seatud. Nad peaksid ilma õppejõududeta jääma. Nõnda arwas siis komisjon, et mainitud erakoolid, mis oma tunniplaanide siseseades poolest täiesti ühesugused on awalikkude koolidega ka walitsuse poolt abiraha peawad saama sellesama seaduse normide järele, mis maksab riigi- ja kogukonna awalikkude koolide kohta.

Et ajutise walitsuse poolt antud määrust, kus öeldakse, et kõik õpetajad, kes peale okkupatsiooniwõimude lahkumist ametisse jäid, peawad palka saama nende normide järele, mis seadusandlikul teel kindlaks tehakse, 1. nowembrist 1918. a. täita, otsustas komisjon, et õpetajatel õigus on 1. nowembrist 1918. kunni 1. juulini 1919. alammääraks wõtta 350 marka

kuus palka saada. Komisjon pidas silmas seda asjaolu, et maakoolide õpetajad sagedasti ainult 250 marka kuus said, millega võimatu ära elada oli, ja selle juures sagedasti 24 tundi nädalas ja rohkem tööd tegid. Aga ma pean tähendama, et kui see seadusprojekt komisjoni poolt vastu võeti ja Asutawa Kogu juhatusel edasi anti Asutawale Kogule ettepanemiseks, siis leidis Asutawa Kogu juhatus, et selle seaduse elluviimise korral riigil suurte väljaminekutega tegemist on ja sellepärast peaks see seadusprojekt enne arutamisele tulemist rahaasjanduse komisjoni veel läbiwaatamiseks minema. Rahaasjanduse komisjon waatas projekti läbi ja leidis, et selle projekti teostamisel riigi väljaminekud 50 kunni 60 miljoni marga võrra aastas tõusevad. Kuid komisjon soovitas siiski seda projekti vastu võtta ja läbi viia. Peale selle leidis rahaasjanduse komisjon, et ei saa ajutise walitsuse lubamisest mitte kõrwale hoida ja õpetajatele eeltähendatud aja eest 1. novembrist 1918. kunni 1. juulini 1919. a. palka maksmata jätta. Sellepärast otsustas rahaasjanduse komisjon haridusministeeriumile ühes hariduskomisjoniga anda välja töötada palgawahed 1. novembrist 1918. kunni 1. juulini 1919. aastal. Hariduskomisjon arutas ministeeriumi poolt kokkuseatud projekti wahepalkade asjus ja leidis tarviliku olevat seda vastu võtta. Komisjon andis projekti Asutawa Kogu juhatusel ära, soovi avaldades, et see seadusandlikus delegatsioonis rutulises korras vastu võetaks. Sellelega ühes otsustas hariduskomisjon eelnõu § 16. ettetoodud märkust nr. 1 välja jätta, mis ka siin teha palun.

Pean tähendama, et määrus õpetajate palkade kohta mitte täiesti komisjoni üldisel kokkuleppel välja ei töötatud, vaid nagu iga tähtsam küsimus, sünnitas ka see projekt palju isearwamisi. Mitmed waidlused olid põhimõttelikult selle kohta, kuidas õpetajaid liigitada. Pean ütlema, et haridusministeerium § 3 juures, mis räägib õpetajate liigitamisest, oma isearwamise juurde jäi ja selle isearwamise täiendawa märkusena käesolewale seadusprojektile juurde lisas. Muidugi põhjendab ehk haridusministeeriumi esitaja ka oma isearwamist Asutawa Kogu ees rohkem.

Peale selle pean tähendama, et haridusministeerium veel teise punkti ja nimelt § 7 juures, isearwamisele jäi selles

mõttes, et õpetajale, kes maal on, teatava kahe tiinu põllumaa juurde mitte enam kahte tiinu heinamaad ei antaks. Seda nõudmist arwas haridusministeerium sellega põhjendawat, et küllalt on õpetajale kahest tiinust põllumaast. Muud parandused, mis haridusministeerium tegi, on ka isearwamise näol projektile juurde lisatud.

Peale haridusministeeriumi isearwamise on veel märkus wahepeal sisse tulnud Asutawa Kogu ja komisjoni liikme Kann'i poolt. Märkus seisab selles, et rahwakooli ja keskkooli juhatajatele soovitatakse kooli juhatamise eest igakuise tasu anda isesuguste normide järele. See märkus on tehtud § 9 juurde järgmiselt:

§ 9 kohta jään isearwamisele ja nimelt on minu ettepanek järgmine:

„Peale § 6-das tähendatud palga saavad rahwakooli juhatajad eraldi“ — komisjoni poolt vastu võetud redakttsiooni asemel: „Peale § 6-s tähendatud palga saavad koolijuhatajad eraldi“ jne.

§ 9 juurde teen järgmise lisanduse:

„Märkus. Kesk- ja erikoolijuhatajad saavad 75% rohkem tasu koolijuhatamise eest, kui rahwakooli juhatajad.“

Oma isearwamist põhjendab rahwaesitaja Kann selle peale, et keskkoolide juhataja töö palju raskem on, kui rahwakooli juhatajal. Ministeerium leiab võimaliku olevat märkust teha ka selle kohta, et keskkoolides töötawad inspektorid peaksid saama 12- kunni 15-tunnise töö juures õpetaja palga, aga mitte poole koolijuhataja palka, nagu seda hariduskomisjon vastu wõttis.

Peale selle pean tähendama, et tulnud on veel Asutawa Kogu komisjoni liikme Weiderman'i poolt märkus § 7 juurde. Selles märkuses on ära tähendatud, et rahwakooliõpetajatele antawa maa wäärtus liig kõrgeks on määratud, nimelt 12 marka 50 penni tiinu pealt kuus. Sellepärast paneb akl. Weiderman ette, et rahwakooliõpetajale antaks iga põllumaa tiinu kohta 7 mk. kuus ja kolm marka iga puuduwa heinamaa tiinu pealt palgalisandust. Oma isearwamist põhjendas ta nende wäidete peale, mida õpetajate liitude poolt ajalehtedes märgukirjadena on ette toodud, kui ka märgukirjade näol haridusministeeriumi on sisse antud. On leitud, et põlluministeerium annab maad palju odawamalt rendile, kui seda rahwakooliõpetajatele käesolew sea-

dusprojekt ette näeb; kui seda arwesse wõtta, siis wõiks see õpetajaid soowimata seisukorda wiia.

Need on kokkuwõetult märkused, mis ma käesolewa seadusprojekti kohta tarwilikuks pidasin Asutawa Kogu liigetele ette kanda.

Juhataja A. Rei: Iga seaduseelnõu kohta, mis arutamisele tuleb, peab otsustama, missuguse korra järele see arutamisele tuleb. Pärast komisjoni aruandja seletuste ärakuulamist palun selle kohta sõna wõtta, kas otsekohe arutamisele minna, wõi ehk on weel teistsuguseid ettepanekuid. On teine ettepanek olemas — rahaasjanduse komisjoni poolt. Komisjon palub tähtaega pikendada. Sõna on palunud järjekorras akl. Piiskar. Kas soowitakse korra kohta sõna wõtta?

Aruandja W. Päts: Teen ettepaneku otsekohe eelnõu sisulisele arutamisele üle minna.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

J. Piiskar (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed. Ei ole kellegi saladus, et meie kool, iseäranis rahwakool ja selle õpetajad on senni waeselapse osaga pidanud leppima. Ma ei hakka pikemalt seletama, mis sarnase olukorra on loonud. Ma tähendan ainult seda, et need wõimud, kes meie koolielu senni on juhtinud ja korraldanud, ei waadanud kooli peale mitte kui rahwahariduse asutuse peale, waid palju rohkem tarwisid kooli kõrwaliste sihtide saawutamiseks: nimelt poliitika mõttes — ümberrahwustamiseks. Nendele ei olnud sugugi tähtis, kas kool kui niisugune, kaswatuslikult tarwilikul kõrgusel seisab, waid et ta aga töötaks teatawas sihis. See on kõigile tuttaw waade, nagu ka isegi kõrgemalt poolt olla awaldatud, et piirimaid tarwis hariduslikust küljest tagasi hoida, et nad emakesele Wenemaale kardetawaks ei saaks jne. Neis oludes on pidanud meie kool töötama. Kuid ka ilmasõda on õieti meie kooli peale rüüstawamalt mõjunud, kui ühegi teise eluawalduse peale. Teie mäletate seda kurbkuulsat Kasso ringkirja, mille tõttu wõi abil juba sõja esimestel kuudel, kus wägesid küllalt oli ja mingisugust tarwidust ei olnud riigikodanikka — kooliõpetajaid mobiliseerida, hulk paremaid õppejõude koolipõllult ära kisti, mis

läbi kool Wenemaal ja meilgi täiesti raskesse seisukorda pandi. See seisukord ei ole senni paranenud. Iga ilmasõja aasta on ikkagi teatawa osa õpetajaid ühelt poolt ära wiinud, teiselt poolt uute tarwilikkude õppejõudude ettevalmistamist takistanud; ja nii oleme meie pidanud kahjuks tähele panema, et kool ja eestkätt rahwakool, mis igale haridusele aluseks peab olema, et see rahwakool läheb praegu tagurpidi-sellepärast, et ei ole tarwilikka õppejõude. Õpetajate kohtasid on alati wabu olnud, kuna neile kohtadele üksikute kordadel wäärilised õppejõud on leitud, kuna harilikult asetäitjatega ja ajutiste õppejõududega on tulnud leppida. Tihti on ette tulnud, et mitmel korral aastas ühes ja samas koolis neid on wahetatud, mis oma poolt õppetöö peale halwasti mõjub. Kuid mida rohkem edasi, iseäranis wiimasel ajal, wõib kahjuks tähele panna seda nähtust, et needki wahesed õppejõud, mis weel järele on jäänud, kohtadel ei püsi. Seda kaebatakse linnas kui ka maal. Meie pealinna, Tallinna kohta, kuhu harilikult, kui pealinna, loomulikult õpetajad, kui ka teised kodanikud püüawad koonduda, isegi siin kaewatakse selle nähtuse üle, et õpetajad kipuwad oma kohtadelt lahkuma, — seda peab peaaegu põgenemiseks nimetama — ja teistele aladele üle minema. Kui sarnane seisukord edasi kestab, siis wõib öelda, et meie rahwakool kipub kokku langema; tema ei suuda õieti praegugi, ligemast tulewikust weel rääkimata, täita neid ülesandeid, mis tema peale on pandud ja mis temalt nüüd riigi loomisel iseäranis nõuda tuleb. On iseäralikult toonitatud, ja sellele ei saa wastu waielda, et meie, kui wäike rahwas, teiste wahel wõime ainult püsida iseseiswana rahwana wõi iseseiswana riigina senni, kui meie hariduslikult teistega suudame sammu pidada ja teistele järele jõuda. Selles mõttes pole loomulik see nähtus, et koolipõllul tööjõudude puudus walitseb, et jõududest üks ja teine lahkub. Kui aga see nähtus ilmsiks tuleb, siis peawad olema seks teatawad põhjused ja need põhjused on olemas ja väga terawalt olemas. Sest ei ole kellegi saladus, et nii, nagu siin juba komisjoni aruandja tähendas, on meie õpetajaskond olnud seks klassiks, kelle eest nii wähe on hoolitsetud, nii hästi aineliselt kui ka õiguslikult; mõlematpidi on õpetajaskond pidanud leppima waeselapse osaga. Ma ei taha pikemalt peatada nende palgatingimiste juures,

milles meie õpetajad enne sõda ja wilmasel ajal on pidanud elama. Nende eba-wäärtuslikkus on kõigile selge. Ma ei taha ka pikalt sellest rääkida, missuguses wahekorras õpetajatega meie wõimud olid, niihästi wälised, kui ka meie omawalit-suse wõimud, kellel kooli asjus sõna kaasa oli rääkida, nimelt meie wallawa-litsused. Ma tähendan ainult selle peale, et mul praegu on taskus kiri, milles üks õpetaja kaebab, kuidas tema tänawu ke-wadel wallanõukogus, sõna tõsisel mõt-tes, peksa on saanud nõukogu liikmetelt. Waadake, missugustes tingimistes on ela-nud õpetajad, ja sellelaadilisi tingimisi wõiks lõpmata palju ette tuua. Need on õieti loonud selle õhkkonna, mis sunnib õpetajaid lahkuma, koolipõllult teisale walguma, kus töötingimised loomuliku-mad. Ma tähendasin juba, et rahwakool on niiwõrd tähtis, et sugugi ükskõikselt ei wõi waadata selle nähtuse peale, waid tuleb otsekohe mõjuwaid abinõusid tar-witusele wõtta. Ja selles mõttes tuleb terwitada seda seaduseelnõu, kui esimest katset meie õpetajatele luua enam-wähem loomulikka elutingimisi. Meie õpetajad on palganorme, mida juba nowembris lubati, oodanud siamaani. On elanud laenudest, kuidas keegi on saanud, on pi-danud leppima mõnesuguste wäikeste summadega, et aga kuidagiwiisi ära elada, lootes, et esimesel wõimalusel sel-les asjas parandus tuleb.

Kui nüüd asuda lehitsema seda eelnõu, mis meile selle küsimuse lahendamiseks ette on pandud, siis on kõigepealt küsi-mus, mis määral see eelnõu rahuldab wa-jadusi ja suudab kõrvaldada neid nähtusi, mida mina siin lühidalt tähendasin. Aru-andja seletas juba, et selle eelnõu kokku-seadmisel on aluseks wõetud õpetaja ha-ridusjärg, asukoht, teenistuskoh, teenis-tuse kestvus. Peale selle on veel kor-teriraha arwesse wõetud. Nii et eelnõu on kokku seatud teatawalt põhimõttelt wälja minnes. Muidugi oleks wõidud näiteks hinnata tööd ja asuda seisukohale, et iga töötajaja on palga wäärt. Oleks wõidud sellest seisukohast töö esimesele kohale panna ja hariduse, kooliasukoha jne. teisele plaanile, kuid mina ei taha eelnõu arwustada sellest seisukohast. Ka need alused, millest eelnõu kokkuseadjad wälja on läinud, on wastuwõetawad. Wähemalt ei ole otsekohe nende aluste wastu kindlat protesti tulnud. Jääb järele waadata, kuidas need alused on läbi wi-

dud, kas eelnõu selles suhtes suudab rahuldada.

Aruandja tähendas, et hariduse suh-tes on õpetajad nelja liiki jaotatud ja nen-dele wõib juurde lisada wiienda liigi — nii öelda ajutised õppejõud ehk asetäit-jad, kutseõiguseta, madala üldise haridu-sega isikud, keda olude sunnil meie kooli-põllul mõnes maakonnas on üks kolman-dik, ja ma tean, on maakonde, kus wiienda järgu õppejõude isegi 70—80% olla. Kuid ligemalt lehitsedes ja waada-tes seda jaotust, mis ette on wõetud, jääb mulje, et ikkagi ei ole saadud kätte seda eesmärki, mida taheti, ja kuigi siin wiis liiki on ette nähtud, siis on meie õpetajate ettewalmistus niiwõrd mitmekesine, et raske on neid õiglaselt liigitada. Need õpetajad, kes on ametis, on mitmesugus-est õppeasutustest tulnud ja mitmesugu-sel teel wäljaspool kooli omandanud tar-wilikud teadmised ja tarwilikud õigused, nii et õieti raskeks läheb neid wiie liigi alla mahutada. Wõib olla, kui meie ka 15 liiki teeksime, ei saaks meie siiski seda täpisealt kätte, et meie wõiksime igale õpetajale näidata temale wastawa koha. Seda esiteks, ja teiseks — kui meie wõ-tame ükskõik, missugusel teel koolipõllule asunud isikud, kas ülikoolist tulnud, kas keskkoolist, kas õpetajate seminaarist tulnud, siis peab kõikide juures konsta-teerima seda, et sellele koolile, mida meie wabas Eesti tahame luua, mille õppekeel on hoopis teine ja just see keel, mida meil senni kuskil koolis ei õpetatud ja mille teadmises meie kõik, peale üksikute, kes erateel sellega tegemist on teinud ja mil-les ka õpetajaskond õieti kõigenõrgem on. Meie, ma räägin õpetajate seisukohast, ma olen ise ka õpetaja, meie oleme saa-nud küll teatawa pedagoogilise wõi me-toodilise hariduse, oleme tuupinud õige mitmesuguseid käsiraamatuid sellel alal. Kui küsida, kui palju nendest käsiraama-tutest on omandatud teadmisi, kui palju need näpunäited, mida meile Wene ins-pektoriid ja teised ülemused ja nende nä-punäidete järele korraldatud seminaarid jne. pakkusid, kui palju need näpunäited metoodiliselt ja pedagoogiliselt meile wastuwõetawad on, et meie nendega saaksime tööle asuda Eesti koolis, millest tahame luua uut kooli, tahtes mitte kopee-rida neid aluseid, milles on tulnud senni töötada — kui küsimus nii üles seada, siis peab tõsiselt küsima, kas needki õppe-jõud, kellel teatawad diplomid, mis saa-dud weneaegsetest koolidest, taskus, kas

needki küllalt on ette valmistatud Eesti koolis õpetada. Seal on näiteks kodulugu, kodumaa teadus, mis kodumaa geograafia nime all tuttav, mille õpetamine keelatud oli, mida wõis ainult seal käsitada, kus Eesti keele tunnid olid; teistes koolides ei saanud seda, kuid mis nüüd meie koolis lähtepunktis on seatud. Meie tahaksime tulewiku rahwakooli näha niisugusena, mis õpilase kodukohaga seotud on, et ligem ümbrus peaks lähtekohaks olema, peaks olema aluseks, mille peale ehitatakse, — mis teeksid need õppejõud, kes ise kodulugu ei tunne. Kui hästi keegi neist selles mõttes ette valmistatud on — mina kahtlen igatahes selle juures. Wõiksin terwe rea näiteid tuua, nii paistab see mulle isiklikult ja see on teatawa, kaunis laia ringkonna, just rahwakooli õpetajaskonna arwamine. Ka õpetajaskonna organisatsioonid, mille seas keskliit, toetawad seda waadet, et meie rahwakoolide ja niisama ka keskkoolide õpetajad ei ole ükski tarwilikult ette valmistatud uuele koolile. Nemad peawad kõik ennast alles ette valmistama selleks tööks, millele nad asuwad. Ja kui siis kõigil üldised puudused on, kas maksab siis hakata hindama üksikuid õppejõude teatawa seniselt koolilt päritud diploomi järele, kas neid maksab hakata waatama suureks-tegewa klaasiga nende õiguste ja eesõiguste suhtes. Mina wastan selle peale otsekohe ei. Selle ettepaneku liikide kohta teen ma siis, kui eelnõu teisele lugemisele tuleb. Toonitaksin praegu seda, et meil on isegi 4 liiki palju, see tähendab, see on täiesti ülearune jagamine, millega tegelikult ometi neid tagajärgi kätte ei saa, mida kätte saada tahetakse. Minu arwates oleks otstarbekohasem jagada kõik õppejõud kahte liiki. Esimesesse liiki kuuluksid need, kes on omandanud üldise kõrgema hariduse, ütleme ülikooli kaudu wõi mõne teise kõrgema õppeasutuse kaudu. Isegi kooliõpetajate instituut wõiks sinna kuuluda. Ta annab küll vähema üldise hariduse, kuid teisest küljest annab tema jälle pedagoogilisi ja metoodilisi näpunäiteid, mida ülikoolist tulijal sugugi ei ole, kui ta pole katsunud neid erateel omandada, ja mis teine kord tema töowiljakuse, nagu praktika näitab, kaunisti küsitawaks teeb.

Esimene liik oleks need, kes wõiksid õpetada keskkoolides, meie tulewase kooli kõrgemates klassides 4, 5, 6 jne. ja teine liik oleks siis need, kes peaksid

jääma rahwakooli, see tähendab kooli alama asime jaoks. Meie tulewane rahwakool kawatsetakse luua seitsmeaastase kursusega, keskkool wiieaastase. Teise liiki kuuluksid ka õpetajate seminaride kaswandikud, keskkoolide lõpetajad ja teised, kes enesele on omandanud wastawa hariduse ja wastawad õigused. Toonitatakse, et nende kõikide hariduse tasapind ei wasta mitte keskkooli haridusele ja selles mõttes tuleb nendega rehkendada. Kuid sellest nähtusest saame mööda loodetawasti sellega, et meie Eesti wabariigil korda läheb tarwilikku arwu seminarisid kooliõpetajate hariduse tasapinna tõstmiseks käima panna — siis meil tulewikus uusi sarnaseid õppejõude juurde ei tule. Kui nüüd wõrrelda neid kodukooli õpetajaid, kelle kohta harilikult öeldakse, neil olla 4—5 kl. üldine haridus ja ainult ühes wõi paaris asjas keskkooli kursuse ulatusel omandatud teadmised, neil ei olla tarwilikku eelharidust jne., siis wõib tegelikus elus näha, et nende seas on õige suur protsent neid, kes meie koolipõllul küllalt energiliselt on töötanud. Ma tuletan siin meelde meie Eesti kooli tema 10—12 aastase kestwuse suhtes. Kellega ta töötas? Seal oli suurem jagu kodukooliõpetajaid. Ma ei tahaks mitte uskuda, et tullakse tõendama, et need seal mitte omal kohal ei olnud. Minul on oma ametwendadega kokkupuutumisi olnud ja pean tähendama, et nemad diplomidest hoolimata wõitlewad emakeele õigekirjutusega ja seda sellepärast, et nad seda ei ole koolis õppinud. Niisamasuguses seisukorras wõiwad olla ka meie wenetiüpiliste naisgümnaasiumide lõpetajad selles suhtes. Ma leian, et see siiski õiglusetu on, kui palgaliik nüüd madalam on ainult sellepärast, et kodukooliõpetaja oled, kuigi kuskil kooli juhataja oleksid. Ja kui meie ka kuidagi teisiti liigitaksime, siiski muutuks see palkade maksmine õiglusetaks ja sünnitaks õpetajaskonnas rahulolematust, see on selge. Ja kui tahetakse alal hoida seda üldist üksmeelset meeolelu, mis meie õpetajaskonnal alati on olnud, kui tahetakse edaspidigi neid tööorje, kes meie maal hariduslikku edu kandnud on, kas seltsides, wõi ühingutes siin ja seal teisi kaasa tõmmates, siis ei kaaluks need üksikud margad, mis meie liigitamise teel wõidame, mitte seda kaotust üles, mis wõiks järgneda, kui meie seal teatawa kibeduse õpetajaskonnas järele jätaksime.

Ma tähendaksin, et ei ole tarwidust 4—5 liiki jagada, waid 1-ne liik olgu need, kes wõiksid õpetada keskkoolis, 2-se liiki kuuluksid need, kes töötaksid meil rahwakoolis, ja 3-mas liik peaks loomulikult olema need, kelle hariduse tasapind on wäike ja kellel kutseharidust pole. Nende eest hoolitsewad praegukorraldatawad kursused ja nende üle wõiks nüüd mõtet awaldada, kuhu neid asetada.

Mis nüüd puutub teise küsimusse, nimelt sellesse, et palgamaksmisel jagatakse palgasaadajad koolide asukoha järele, ühed, kus elu kallim, saawad rohkem palka, teised vähem, siis on see ju õige. Meie ei saa ikkagi tõendada, et terwes riigis elukallidus ühesugune on, kuid see on tehniline küsimus. Kuid mina waidleksin nüüd wastu, et oleks kindlasti ära tähendatud, et 1-ses liigis on Tallinn ja 2-ses wõi 3-das liigis on linnad ja alewid ja 4-das liigis oleksid need õpetajad, kes wõib olla kümme kunni 15 wersta Tallinnast kaugel elawad ja sealt käekorwidega Tallinna turule tulewad, et enesele siit toiduaineid wiia. Liigitamine on tarwilik, kuid ta ei tohiks nii kinnine olla, waid tuleks täiesti ära tähendada, et on olemas 4 liiki ja juba keegi asutus, kas haridusministeerium wõi see asutus, kes normeerib kõigi wabariigi teenistuses olewate ametnikkude palgad, uurib järele, kus kohas elukallidus suurem on, kas Tallinnas wõi Narwas jne. Kuid see on ikkagi rohkem tehniline küsimus. Siis kõige tähtsam ja sisulisem punkt palga normeerimisel on palga kõrgus, ilma milleta ükski liigitamine oma otstarbekohasust kätte ei saa. Siin on küll eelnõu järele ette nähtud isegi terwelt 20 palganormi, kui silmas pidada hariduslikku järku ja elukallidust, kuid üldiselt peab toonitama, et õpetajaskonna tööd on püütud hinnata kaunis madalalt teiste ametitega võrreldes. Õieti tuleks õpetajate palkade normeerimisel asuda sellele seisukohale, et koolitöö ja haridustöö on tähtsam, kui tehniline töö kuskil kantseleis. Haridustöö on meie riigi ja rahwa olemasolemise suhtes väga suure tähtsusega. Haridustöö on keeruline ja wäsitaw töö. Teda teewad tagajärjerikkalt need, kes temale täielikult anduwad ja selles mõttes näemegi meie, et üks ja teine, kes wõib olla ehk hea ja korralik õpetaja on, kellel aga ei ole seda hingealist kaldurwust, et tema peale kooli üldse kuhugi ei tahaks minna, et need harilikult oma elukutse teise kasutoowama wastu

ümber wahetawad. Ja nii on kool olnud ikka kohaks, kus peatatakse mõni aeg, kui noor ollakse, et natukene aega saada ja ümber waadata, kas kuskil midagi lahti on, et sinna üle minna. Kui meil oleks arwustik, see wõiks pörutawat keelt rääkida. Üheltki ametalt ei ole niipalju inimesi lühikese aja jooksul läbi käinud, kui koolipõllult. Et seda ära hoida, tuleb luua niisugune õpetajate klass, kes ennast senikaua koolitööle pühendaks, kunni neil tööjõudu on. Kui meie tahame elujõuliseks saada, siis tuleks see kiht, nimelt meie rahwa ja keskkooli õpetajad, asetada mitte mingil tingimisel halwematesse tingimistesse, kui teised ametnikud, waid parematesse, sest koolipõllul peab inimene ennast alati wärskendama. Wõiks öelda: kui kuskil koolis õpetaja ajaga ei sammu, kui ta teaduse edusamme silmas ei pea, kui ta ennast ei wärskenda, nii öelda, nooreks ei jää, siis ei kõlba ta koolitööle. Kantseleiametnik wõib väga hea ametnik olla, kui ta igasugused kirjade wormelid peas ja wõib paberossi suitsetades ja teisega juttu ajades teatawat raportit wõi kirja kirjutada. Õpetaja aga ei kõlba sellest silmapilgust enam, kui tema ainult endisest wärast hakkab ette masindama, ja see silmapilk tuleb, kui ta end ei täienda. Ta ei kõlba enam klassi sellest silmapilgust peale ja peaks sealt ära jääma. Ja waadake, kui meie tulewane kool sarnased nõudmised üles seab, siis peaks ta püüdma, et sellel põllul töötajaid aineliselt mitte halwematesse waid just wastuoksa parematesse tingimistesse asetataks, et meie saaksime jõudude laialiwalgumist ära hoida. Kui nüüd sellele waatekohale asuda ja ühtlasi võrrelda õpetajaid teatawate ametkondade liikidega, näiteks miilitsa teenijatega, liht miilitsionääridega, siis ei rahulda need palganormid mitte põrmugi. Ma ei taha siin otsekohe ettepanekuid teha, kuid toonitan, et üldse neid palkasid 150—200 marga wõrra tõstma peaks. Kui näiteks täiesti ülikooli lõpetanud ja hea ettevalmistusega õppejõud ei saa, kui ta alla kolme aasta tööd on teinud, mitte üle 975 marga palka ühes korterirahaga, siis see palk kedagi ligi ei meelita. Ma paluksin küll, austatud rahwaesitajad, pikemalt selle küsimuse juures peatada ja kõik võimalused läbi kaaluda, et wõidakse õpetajaskonna tööjõudu tarwilikult hinnata. Edasi, siin tähendatakse, et 4 liigi õpetajaile, see on neile, kes maal töötawad, antakse maad. Tõesti neile antakse

teataw osa maad tarwitada, vähemalt kaks tiinu haritawat maad ühes samase hulga heinamaaga. Kuid tegelikult on see seadus niisugusele seisukohale asunud, et sellele, kes maad saab, wastawal määral palka vähendatakse, ja kui ei ole maad anda, siis maksab see, kes kooli ülewal peab, maal wald, selle osa palka. Ja nüüd tuleb tehniliselt mittesooowitaw nähtus sellest küljest, et suurem osa palka maksab maakonnawalitsus, mida loomulikult enam-wähem korralikumalt kätte saadakse. Kui aga minna nüüd seda palga wäiksemat osa wallawalitsuse kaudu nõudma, siis on õpetajaskonnal lähema minewiku mulje see, et seda hea meelega mitte ei tehta. Tahaksin uskuda, et meie tulewane wald, Eesti riigi wald, kui omawalitsuse alaiüksus, teisele seisukohale on asunud, kui weneaegne wald. Kuigi temagi omawalitsus on olnud, on tema kooliõpetajaid siiski õige tihti waesekslapseks jätnud, ja sellepärast oleks parem asuda teisele seisukohale ja määrata kõigile õppejõududele ühesugune palk, see tähendab nii kuidas määrata tuleb ja jätta teataw õigus maad saada selsamal alusel, nagu see maaseaduses ette nähtud. Meil on ju maaseaduse eelnõus kawatsus ja siis põhiseaduses, et igal kodanikul on õigus maad tarwitamiseks saada. Meie koolipõllul töötawad isikud leiawad, et neil ei ole aega end suwel põllutööle pühendada, neil on tarwis, nagu ma eelpool tähendasin, enese kallal tööd teha ja kursustel käia, isegi wäljamaale waatama minna, mis seal tehakse. Ja kui nüüd kalli tasu eest, nagu aruandja tähendas, tükk maad kätte antakse, siis saab õpetaja teine kord oma tegewuses takistatud. Ma saan aru, et igal kooliõpetajal wõiks olla tühiikene maad, mida wõiks ära harida, niioelda, labidaga, aiapidamise mõttes. Ma näeksin aga küll, et kool ei tohi jälle lagedale jääda, nagu koolid senni on olnud, kus tihti terve küla aedadest ja põldudest ümber piiratud, lähened aga koolimajale, siis näed, et on kasti wõi kasarmu moodi ehitatud hoone, kus ainult kaewuwinn ülespoole tõuseb ja wast paar marjapõõsast; mänguplatse ei ole meie koolidel. Meie koolidele peab antama maad, ma ei räägi sellest, et kool peab juba meie noorsugu, kes on põlluharija rahwa lapsed, maa külge kaswatama, kes mitte ei tarwitse seda põllutöölmu jalgadelt raputada, nagu meil senni on tehtud ja nagu Wene kool kaswatas meie noorsugu Sarmaatia lagendikkude wäetiseks. Kool peab

maaga ühendusesse jääma. Ma waidleksin siin nende maanormide wastu: iga kooli juurde jäetagu normaaltalu, nii nagu seda meie maareform ette on näinud, ja see maa oleks selle õpetajaskonna enese tarwitada.

Meie tulewiku koolis töötab kõige vähem 7, 8 9—10 õppejõudu. Las nemad ise arutawad, kuidas seda talukohta on kõigeparem ära tarwitada. Wõib olla, et ei leidu tarwitajaid, siis wõib rendi peale anda. Kuid ma arwan, et meie tulewase kooli juures wõiks olla mõnesugune majapidamine, kas näiteks sel teel, et seal teatawad õppejõud, kellel põllutöö ja aiatöö wastu huwi on, kes lapsi peab selles sihis kaswatama, walitakse koolitalu juhatajaks, tegelikuks pidajaks. Wõi kui tahetakse, pannakse igaihele piirid, jaotatakse maa ära ja antakse igaihele oma osa kätte. See maatarwitamise wiis, kus igal kooliõpetajal 2 tiinu põldu ja teine see osa heinamaad oleks, kus ta lehma ja hobuse saaks pidada, ei ole mitte kohane, sest mis tarwis meil rahwakoolis oleks 7 hobust, mis seal nendega tegema hakata. Et 7 lehma pidada, sellest saan mina aru, kuid nende 7 lehma karja- ja heinamaa juures wõiwad waidlused tekkida, et ühele wõi teisele natukene halwem wõi parem tükk on juhtunud, 7 lehma wõib teisitigi pidada. Selles mõttes leian täiesti ülearuse olewat, selle hulga maaga õpetajaid warustada. Kooli maaseadus ei tarwitse palgaseaduses olla, waid kooliseaduses tuleb ette näha, et igal koolil peab olema tükk maad, talukoha suurus. Kui see läbiwiidaw ei ole wõi on üksikul õpetajal maad tarwis, siis wõib tema sellest koolitalust wõi wäljaspoolt üldistel alustel maad saada. Kui palgalisana maad tahetakse üles wõtta, siis wõiks see olla ühe Tallinna wakamaa ehk poole Riia wakamaa suurus. Kuid seda küsimust tuleks wast ka põhjalikumalt läbi kaaluda.

Siis edasi lehitsedes paistab silma määrus, millega tegelikult tuleb leppida, kui paratamata nähtusega — ja ma ei taha selles mõttes wastu waielda — see on see, et iga õppejõu nädalatundide arv peab olema 24—30. Mina usun, et meie tegelikult ei tänawu, ei ligemal aastatel ei saa läbi sellega, et meie palju alla 30 tunni saaksime määrata. Tean ametwendi, kes on sunnitud olnud andma üle 40 tunni nädalas, aga ega seda saa loomulikuks pidada. Mina arwan, et seaduse paragrahw peaks loomulikkude oludega

rehkendama. Juba Wene seaduse ajal oli keskkooli õpetajatele määratud tunni-norm, mis sellest palju väiksem: 12—18 tundi nädalas, kuna 24 tunnini võis anda iseäraliku vajaduse puhul; üle selle võis anda täitsa erakorralistel juhtumistel. Kui meie tahame alaliseks normiks võtta 24—30 tundi, siis on see tingimata palju. Siin võib olla paistab seisukord imelik sellest küljest, et nüüd, kus meil võidakse alles 8-tunnilise tööpäewa eest, tullakse ja öeldakse, et 5 tunniline tööpäew on liiga pikk. Juhin Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et meie koolis töötavate õppejõudude töö sugugi tundideandmisega ei lõpe. Õpetaja ei tohi saada masinaks, nagu võimalik on kantseliametnikul, tema peab igas tunnis isegi enesele midagi värsket võima öelda, peab igale tunnile ennast ette valmistama, pärast tunde on tal mitmesugused kirjatööd parandada. Tema peab korraldama mitmesuguseid jalutuskäike, õppereise, katseid, lugemisi, arutamisi jne. toime panema, nii et teine kord töö, mis tundide andmisesse puutub, on just kergem töö. Peale tundide andmise tuleb nii öelda see keeruline ja ajawiitvam töö. Ma kordan veel, et ma ei taha võimalust võtta tegelikult mitte kunni 30 tunnini määrata, see on ülesaamatu, paratamatu. Kui aga seaduses see fikseerida, siis tuletab see igatahes meele õudseid Wene aegu ja tagurpidimineku. Kas seda küsimust korda läheb teisiti korraldada, seda ma ei tea, kuid see peaks võimalik olema.

Siis on veel üks küsimus, mis ka väga elulise tähtsusega on, see on nende normide maksmapanemise tähtaeg. On teada, et anti ajutise valitsuse poolt lubadus palganorme maksta panna 1. novembrist 1918. a. Isegi maakonnawalitsused ei pidanud palga normeerimist väga silmas, taheti rahuldada õppejõude kuidas saadi, kas summadega või lihtsalt mõnikord heade sõnadega. Nii on selle waheaja eest saadud õige vähe ja õige mitmekesiseid palku, nii et nagu ma juba tähendasin, tuli paljudel võla peal elada. Tuleks küll silmas pidada see aeg, mis mööda on läinud, et küll seadusel ei tarwitse olla mõju möödaläinud aja kohta, kuid teisest küljest ei tarwitse 1. novembrist — 1. juulini s. a. mitte just seda palka maksta, mis praegu on kawatsusel, sest siis oli elu veel odavam, kui praegu on, ja need normid, mis selle aja eest maksta pannakse, võiksid olla väikse-

mad. Kui waadata seda kawatsust, mis seadusandlikule delegatsioonile ette pandi, seal arutamisele tuli ja esimesel lugemisel pooleli jäi, siis selgub, et seal olid võetud kõige minimaalsemad normid. Need normid võiwad rahuldada ainult neid õppejõude, kellel ei ole perekonda, kes on täiesti üksinda. Mis teewad aga need, kellel on wiis kunni kuus last ja veel wänemad toita, kui nad peaksid saama ka selle palga, mis on arwatud kõigemadalama liigi palgaks. Neid ei suudaks see palk kuidagi rahuldada. Minu arust tuleks sest küsimusest sedawiisi üle saada, et maksta pannakse perekonna toetusrahad või jälle samalaadilised palganormid, mis alalisedki, ainult protsentuaalselt vähendatud kujul. See oleks wast kõige järjekindlam wiis olewat. Need normid hakkaksid maksta 1. novembrist 1918. kunni 1. juulini 1919. a. Praegusel kujul ei rahulda see seaduseelnõu punkt, sest ta võtab need normid, mis on õieti ilma õigusteta õppejõudude jaoks ja tahab need maksta panna isegi ülikooli haridusega õppejõudude kohta.

Need oleksid need küsimused, mida ma tahtsin puudutada selles eelnõus. Ma tahaksin veel lootust awaldada, et Asutawa Kogu liikmed selle projekti juures, mis võib olla nii tähtis ei ole kui maaseadus, siiski niisamasuguse hoolega tema juurde asuksid, kui maaseaduse projekti juurde. Hariduslikul pinnal peab käesolew projekt niisama kindla pinna looma, kui maaseaduse projekt majanduslikul alal. (Käteplaksutamine kõigil kohtadel.)

Juhataja A. Rei: Koosolek on 3 tundi kestnud, hariliku wiisi järele panen ette waheaga määrata. Sõna on selle ettepaneku kohta rahwaesitajal Piiskar'il.

J. Piiskar (sr.): Ma arwan, et see seaduseelnõu nii laialisi waidlusi esile ei kutsu kui maaseadus, ja meie jõuaksime temaga täna wast lõpule, sellepärast teen ma ettepaneku waheag määrata ja pärast koosolekut jätkata. (Paremalt poolt: Lõpetada!)

Juhataja A. Rei: Kaks ettepanekut on olemas: koosolekut lõpetada ja waheag määrata. Panen kaugema ulatusega ettepaneku — koosolek lõpetada — enne hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on ettepanek — koosolek lõpetada — wastu võetud.

Enne kui koosolek lõpetada on sõna rahwaesitajal Zimmerman'il isiklikus asjas.

J. Zimmerman (töer.): Rahwaesitaja Kuusner'i faktilise märkuse kohta oleks mul järgmist öelda. Härra Uibopuu tuli maaseaduse komisjoni ja teatas, et 1) valuuta kindlustamiseks peab riik metsa välja vedama ja 2) et riik ei jõua metsa eksploateerida, selleks tuleb eraisikutele õigus anda osta metsa suur- maaomanikkude käest. Paljud maakom- misjoni liikmed olid arwamisel, et see rahaasjanduse komisjoni ettepanek on. Härra Olesk wõttis selle ettepaneku terawa arwustuse alla, et maaseadust ta- hetakse enne ära otsustada, kui ta Asu- tawa Kogu arutamise alla tuleb. Siis se- letas teine rahaasjanduse komisjoni liige, et härra Uibopuu on oma isiklikult seisukohalt välja astunud ja see, millega härra Uibopuu esines, mitte rahaasjan- duse komisjoni arwamine ei ole. Raha- asjanduse komisjon oli arwamisel, et sel juhtumisel, kui maaprojekt mitte ruttu ei lähe ja kui riigil tarwis on välisvaluuta kindlustamiseks metsi tarwitada, siis sel- leks tuleks eriseadus välja anda. Met- sade rekwireerimist ja eksploateerimist riik ise nii lihtsalt toimetada ei saa ja see tuleks eraettevõtete kätte anda. Kom- misjoni otsus kõneleb metsade wõoran- damisest, kuna härra Uibopuu metsade ostmist mõisnikkude käest toonitas. Kui härra Kuusner minule ette heidab, et see, mis ma ütlesin, õige ei ole, siis arwan mina, et härra Kuusner rohkem kui mitte õigel seisukohal on.

4. Juhatuseteada- andmine iseseis- wuse aktile alla- kirjutamise kohta.

Juhataja A. Rei: Peale selle on juha- tuse poolt teada anda, et iseseiswuse aktile on weel mõned Asu-

tawa Kogu liikmed alla kirjutanud, kes Asutawa Kogu ja walitsuse ülesandel wäl- jamaal wiibiwad. Wälissaatkond on wälis- ministeeriumi kaudu Pariisist järgmise protokoll koopia saatnud: „Nr. 103. Koos: Poska, Laamann, Eliaser, Piip, Pusta, Kõstner. Koosolek algab kell 9. 10/VII. 1919.

IV.

Poska kannab ette wälisministeeriumi kirja, mille kaasas Asutawa Kogu seletus Eesti iseseiswusest. Asutawa Kogu liik- med N. Kõstner, H. Piip ja J. Poska sele- tasid, et nemad Asutawa Kogu deklaratsio- siooniga 19. maist 1919. a. iseseiswuse asjus täitsa nõus on ning temale walmis on alla kirjutama. Selle juures kirjutasi- d N. Kõstner, H. Piip, J. Poska wälismi- nisteeriumi poolt siia saadetud deklaratsio- nile alla. Pärast seda otsustati dek- laratsioon wälisministeeriumile tagasi saata Asutawa Kogu juhatusetele edasi- saatmiseks. Koosoleku juhataja — wälis- minister: J. Poska (allkiri). Sekretäär: R. Eliaser (allkiri). Alguskirjaga õige. R. Eliaser (allkiri). Wälissaatkonna sekre- täär. Eesti wälissaatkonna pitser. Dekla- ratsioonile on alla kirjutanud Pariisis Asu- tawa Kogu liikmed H. Piip, N. Kõstner ja J. Poska. Siis on tulnud teadaanne Ko- penhaagenist, et Asutawa Kogu liige Eduard Wilde on iseseiswuse aktile alla kirjutanud. Allkirja on õigeks tunnista- nud Eesti diplomaatiline esitaja Menning 15. juulil 1919. a., delegatsiooni templiga kinnitatud.

Harilikul wiisil on järgmine koosolek reedel kell 4 p. l., kui teisi ettepanekuid ei tehta. Teisi ettepanekuid ei ole. Kuu- lutan tänase koosoleku lõppenuks.

Koosolek lõpeb kell 7.55 min.

Algkirjale alla kirjutatud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Sekretäär **H. Martna.**